كتاب

التذكرة في الفقه

على مذهب الإمام المطلبي الشافعي

رضي الله عنه وأرضاه

تصنيف الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام

سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي الأنصاري

المعروف بـ«**ابن الملقن**»

المتوفى سنة: ٨٠٤ رحمه الله

اعتنى به

حسن معلم داود حاج محمد

مقدمة التحقيق

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين ، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين .

أما بعد ، فهذا (**كتاب التذكرة في الفقه**) ، للإمام سراج الدين ابن الملقن رحمه الله ، وهو كتاب مختصر جامع شامل لمعظم أبواب الفقه ومسائل الأحكام ، بل حوى فرائد غرائب لا توجد في كثير من المطوَّلات ، صنَّفه لتعليم ولده ولينتفع به غيره من المتعلمين .

والكتاب له نسخة خطية وحيدة في المكتبة الأزهرية ، وقد طبع طبعتين - فيما علمت - :

الأولى : طبعة دار المنارة بجدة عام ١٤١٠ ، بتحقيق الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب ، وقد اجتهد في تحقيقها وشرحها ، لكن في طبعته مواضع مستغلقة لم يوضحها ، وأخطاء كثيرة يرجع أغلبها إلى خطأ في قراءة المخطوط ، وسقط من نسخة المحقق الورقة الأخيرة ، فأكملها بتعبير من عنده .

الثانية : طبعة دار الكتب العلمية ببيروت عام ١٤٢٧ ، بتحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل ، وهي كثيرة السقط والتصحيف ، وليس فيها جهد علمي سوى ذكر عدة مراجع لكل مسألة من مسائل الكتاب .

فقمت بمقابلة الطبعة الأولى بالمخطوطة ، وصححت أخطاءها ، وعلَّقت على المواضع المشكلة ، ورجعت في ذلك إلى كتب المذهب ، لا

سيما «الحاوي الصغير» ؛ فإن المصنف اعتمد عليه كثيراً ، وكذا «المنهاج» في بعض المواضع ، وأرجو أن أكون قرَّبتُ علماً لطالبيه .

وإحالتي على «الحاوي الصغير» أو غيره من الكتب ، ليست لمجرد العزو بل لأن العبارة تحتاج إلى توضيح ، وبالإحالة تعرف مظانَّ شرحها ، وقد أنقل الشرح إذا كانت مستبهمة .

أما ما أشكل من عبارة المصنف التي لم أجدها توافق عبارة متن آخر ، فإني أجتهد في توضيحها من خلال الشروح المعتمدة ، مثل «تحفة المحتاج» ، و«نهاية المحتاج» ، و«أسنى المطالب» .

أسأل الله أن يجعل عملي خالصاً ، ويوفقني لشكره ، ويعينني على طاعته .

وكتب : حسن معلم داود السليماني في ٢١ رجب ١٤٣٥ .

وصف النسخة الخطية :

لم أجد للكتاب إلا نسخة وحيدة موجودة في المكتبة الأزهرية برقم : ٣٢٤٦٨٧ .

عنوانها : «كتاب التذكرة في الفقه على مذهب الإمام المطلبي الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمحمد وآله ، آمين . تصنيف الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبي حفص عمر سراج الدين بن الشيخ العلامة علي نور الدين المعروف بابن النحوي الشافعي الأنصاري ، نفع الله به المسلمين ورحم سلفه آمين . والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» .

ويظهر أن النسخة كُتبت في حياة المصنف رحمه الله ، أخذًا من قول الناسخ : « نفع الله به المسلمين ورحم سلفه» .

وليس فيها ذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ .

لكن على ظهرها تملُّك بتاريخ ٩٢٣ للقاسم بن محمد بن علي بن عبد الله .

وعلى طرف الورقة الأيسر تعليق بتاريخ رمضان ٩٩٤ ، وانطمس أكثره ولم يظهر لي منه إلا «منصور البرلسي المؤذن . . . وكتبه محمد بن عبد الفتاح» .

وهذه النسخة موقوفة على رواق المغاربة بالأزهر ، وكتب عليها : (وقف لله تعالى على رواق المغاربة بالأزهار) ، وهكذا كرر الكاتب في مواضع كثيرة يكتب «بالأزهار» .

والنسخة مكونة من ست وثلاثين لوحة ، في كل لوحة وجهان إلا لوحة العنوان واللوحة الأخيرة .

وهي مكتوبة بخط نسخ واضح ، ملونة العناوين والكلمات البارزة .

وفيها أخطاء وتصحيفات ، لكنها ليست كثيرة .

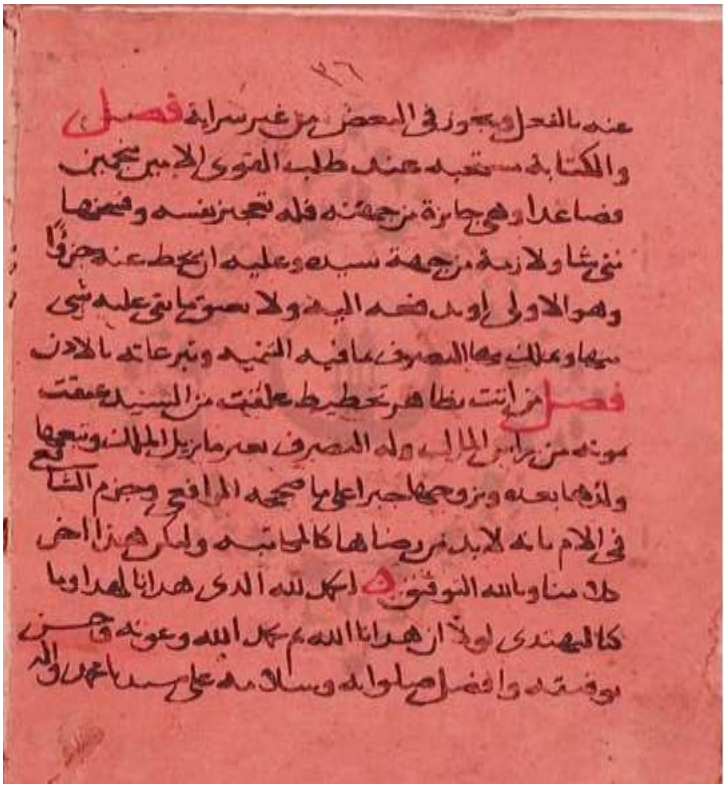
أما إثبات الكتاب لابن الملقن : فلما ذُكر في عنوان المخطوطة ، ولقول حاجي خليفة في «كشف الظنون» ١/ ٣٩٢ : «التذكرة في الفروع على مذهب الشافعي ، للسراج ابن الملقن ، جمعها لولده ، ورتَّبها على فصول ، أولها : (الحمد لله على توالي الإنعام . . . إلخ)» .


كتاب التذكرة
في الفقه على مذهب الامام
المطلبي الشافعي رضي الله
عنه وارضاه

صورة ورقة عنوان المخطوطة


٢
كتاب الطهارة وهي لغة النظافة قال الله تعالى ويريكم من آياته ماء ليطهركم به وشرعا استعمال طهور وهو المطلق على ما سيأتي في قوله طاهر ومكروه وهو المتنجس على ما سيأتي في قوله طاهر ونجس وهو ما فاته عفو وقل ما لا يدرك طهارته كالخمر وروث الحمار وما اشبه ذلك فصل واذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد وتحرى ما ظهر علامة فان لم يجد علامة ولم يكن احدهما اكثر توضأ بكل واحد منهما وصلى صلاة ولا يجوز ان يصلي صلاتين بالتيمم فصل واستعمال اواني الكفار جائز ما لم يعلم نجاستها والذهب والفضة محرم استعمالها وكذا كل ما فيه سرف او مخيلة فصل

صورة الورقة الأولى من المخطوط



صورة الورقة الأخيرة من المخطوط

ترجمة المصنف

قال تلميذه الحافظ ابن حجر في «إنباء الغمر بأبناء العمر» ٢/ ٢١٦- ٢١٩ :

«عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري الأندلسي ثم المصري ، سراج الدين ابن أبي الحسن المعروف بـ«ابن الملقن» .

ولد سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة ، في رابع عشري ربيع الأول منها .

و«الملقِّن» واسمه عيسى : زوجُ أمه ، فنُسِب إليه .

ومات أبوه أبو الحسن وهو صغير ، وكان عالماً بالنحو ، وأصله من الأندلس ، رحل أبوه منها إلى التكرور ، وأقرأ أهليها القرآنَ ، فحصل له مال ، ثم قدم القاهرة فوُلد له هذا ، فمات وله سنة ، وأوصى به إلى الشيخ عيسى المغربي ، وكان يلقِّن القرآن في الجامع الطُّولُوني ، فتزوج بأمه فعُرِف به ، وحَفَّظ القرآن والعمدة وشغله في مذهب مالك ، ثم أشار عليه بعض أصحاب والده أن يُقرِئه «المنهاج» فحفظه .

وأنشأ له وصيُّه رَبْعاً ، فكان يكتفي بأجرته ، ويوفِّر له بقيةَ ماله ، وكان يقتني الكتب ، بلغني أنه حضر في الطاعون العام بيعُ كتبِ شخص من المحدِّثين فكان وصيُّه لا يبيع إلا بالنقد الحاضر ، قال : فتوجهتُ إلى منزلي فأخذت كيساً من الدراهم ودخلتُ الحلقة فصببته ، فصرت لا أزيد في الكتاب شيئاً إلا قال : بع له ، فكان فيما اشتريتُ مسندُ الإمام أحمد بثلاثين درهماً .

وكان ربما عرف بـ«ابن النحوي» ، وربما كتب بخطه كذلك ، فلذلك اشتهر بها ببلاد اليمن .

عني في صغره بالتحصيل ، فسمع من ابن سيد الناس والقطب الحلبي ، وأكثرَ عن أصحاب النجيب وابن عبد الدائم ، وتـخرج بزين الدين الرحبي ومغلطاي ، وكتب عنهما الكثير ، وتفقه بشيوخ عصره ومهر في الفنون .

واعتنى بالتصنيف قديماً ، فشرح كثيراً من الكتب المشهورة ، كـ«المنهاج» و«التنبيه» و«الحاوي» ، على كل واحد منها عدةَ تصانيف ، وخرَّج أحاديث الرافعي ، وشرح البخاريَّ ، ثم شرح زوائدَ مسلم عليه ، ثم زوائد أبي داود عليهما ، ثم زوائد الترمذي على الثلاثة ، ثم النسائي كذلك ، ثم ابن ماجه كذلك .

واشتهر بكثرة التصانيف ، حتى كان يقول : إنها بلغت ثلاثمائة تصنيف ، واشتهر اسمه وطار صِيتُه ، وكانت كتابتُه أكثرَ من استحضاره ، فلهذا كثر القول فيه من علماء الشام ومصر ، حتى قرأت بخط ابن حَجِّي : كان يُنسَب إلى سرقة التصانيف ؛ فإنه ما كان يستحضر شيئاً ولا يحقِّق علماً ، ويؤلف المؤلفات الكثيرة على معنى النسخ من كُتب الناس .

ولما قدم دمشق نَوَّه بقدره تاجُ الدين السبكي سنة سبعين ، وكتب له تقريظاً على كتابه «تـخريج أحاديث الرافعي» ، وألزم عمادَ الدين ابن كثير فكتب له أيضاً ، وقد كان المتقدمون يعظِّمونه كالعلائي وأبي البقاء ونحوهما ، فلعله كان في أول أمره حاذقاً ، وأما الذين قرؤوا عليه ورأوه من

سنة سبعين فما بعدها فقالوا : لم يكن بالماهر في الفتوى ولا التدريس ، وإنما كان يُقرَأ عليه مصنفاتُه غالباً ، فيقرِّر على ما فيها .

وجرت له محنة بسبب القضاء ، تقدمت في الحوادث[1] ، وكان ينوب في الحكم فتَرك ، وكان موسَّعاً عليه في الدنيا ، وكان مديد القامة ، حسن

---

(١) ذكرها في سنة ثمانين وسبعمائة ١/ ١٧٢ فقال : «وفي سابع عشر شهر ربيع الآخر كائنة الشيخ سراج الدين بن الملقن ، وكان ينوب في الحكم ، فتكلم برقوقُ فيمن يوليه قضاءَ الشافعية عوضاً عن بدر الدين بن أبي البقاء لسوء سيرته ، وكان الشيخ سراج الدين يتردد إلى برقوق ، فذكره للولاية ومن عزمه أن لا يغرمه شيئاً ، فذكر ذلك لبعض أصحابه ، فبلغ الخبر بدر الدين بن أبي البقاء ، فسعى ببذل مال جزيل ، فلم يلتفت برقوق لذلك ، وصمم على ولاية ابن الملقن ، فبلغه ذلك .

فأشار عليه بعض أصحابه أن يُرضي بركة ؛ لئلا يفسد عليه الأمر بسعي ابن أبي البقاء ، فكتب له ورقة بأربعة آلاف دينار لبركة ، فلما شاور برقوق الأمراء في تولية ابن الملقن وأثنى عليه بالدين والفضل فقال له بركة : يا آغا! اصبر عليَّ حتى أقبض منه الذي وعدني به ، فتغيظ من ذلك وأخذ الورقة ، وأمر بإحضار ابن الملقن وجميع العلماء ، فتكلم كل أحد بما يهوى ، فأخرج برقوق الورقة وقال للشيخ سراج الدين : هذا خطك؟ فقال : لا ، وصدق في ذلك ؛ فإن الورقة لم تكن بخطه ، وإنما كتبها الذي أشار عليه على لسانه ، فازداد غيظه عليه وأهانه وسلمه للمقدم محمد بن يوسف ، وأمره أن يخلص منه المال الذي وعده به في الورقة ، فاتفق أن المقدم المذكور كان وقع في واقع ، فرفع أمره إلى ابن الملقن ، فحكم بحقن دمه ، فرَعى له ذلك .

فلما كان يوم الخميس رابع عشرين ربيع الآخر اجتمع البلقيني والركراكي وطائفة من العلماء ، وسألوا الأمير في الشيخ سراج الدين فوعدهم بأن يطلقه ، فصمم البلقيني وقال : لا أتوجه إلا به ، فسلمه له فنزل به ، وكان ابن الملقن قد دخل في رأسه دخان المنصب فولَّى وعَزل وعيَّن جماعة لوظائف ، فلم يتم له شيء من ذلك .

=

الصورة ، يحب المزاح والمداعبة ، مع ملازمة الاشتغال والكتابة ، وكان حسن المحاضرة جميل الأخلاق ، كثير الإنصاف ، شديد القيام مع أصحابه .

واشتهر بكثرة التصانيف ، حتى كان يقال : إنها بلغت ثلاثمائة مجلدة ، ما بين كبير وصغير . وعنده من الكتب ما لا يدخل تحت الحصر ، منها ما هو ملكه ، ومنها ما هو من أوقاف المدارس لا سيما الفاضلية .

ثم إنها احترقت مع أكثر مسوداته في أواخر عمره ففقد أكثرها ، وتغير حاله بعدها ، فحجبه ولده نور الدين إلى أن مات في سادس عشري ربيع الأول [من سنة أربع وثمانمائة] ، وقد جاوز الثمانين بسنة» اهـ كلام ابن حجر رحمه الله .

قرأت بخط القاضي تقي الدين الزبيري : كان السبب في سعي ابن الملقن أن برقوق كان طلب مَن يقرأ عنده عليه البخاري في رمضان سنة تسع وسبعين ، فذكروه له فاجتمع به ، وصارت بينهما صداقة ، فلما استقر بدر الدين بن أبي البقاء استنابه في الصالحية وأعطاه الشرقية لقربه من برقوق ، فتاقت نفسه إلى المنصب . فذكر القصة ، وذكر أنه أُهين في ذلك المجلس ، وأنه لما سئل أجاب بأنه سعى لتعيين ذلك عليه ، فأَمر برقوق القاضيَ بدر الدين بعزله ، وسلمه لشاد الدواوين ، فبقي عنده إلى أن خلص في أول جمادى الآخرة .

[مقدمة المؤلف]

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله

الحمد لله على توالي الإنعام ، وأشكره على تزايد المِنَنِ الجِسَام ، وأصلي على محمد أشرف الأنام ومصباح الظلام ، وعلى آله وصحبه الغُرِّ الكرام .

وبعد ، فهذه تذكرة ذات إحكام وإتقان ، على مذهب الإمام المُطَّلبي ابن عمِّ أشرف ولدِ عدنان ، سَهَّلتُها للولد[1] والخِلَّان ، ليُنتَفع بها في أقرب أوان ، وعلى الله في كلِّ الأمور الاعتماد والتكلان .

[كتاب التوحيد]

وأول الواجبات :

معرفة الرب جل جلاله ، واعتقاد وجوبِ وجوده وفردانيته وقدمه ، وعدمِ شِبْهِه ومِثْلِه ، وأنه لم يزل بأسمائه وصفات ذاته ، وعلمِه بالأمر كليه وجزئيه .

---

(١) ولده هو نور الدين علي بن عمر بن علي الأنصاري ، ولد في سابع شوال سنة ثمان وستين وسبعمائة ، وتفقه قليلاً ، وسمع من أبيه وبعض المشايخ بالقاهرة ، ورحل مع أبيه إلى دمشق وحماة ، وأسمعه هناك ، ثم ناب في الحكم ودرَّس بمدارس أبيه بعده ، وكان عنده سكون وحياء ، وتمول في الآخر وكثرت معاملاته ، مات في شعبان سنة سبع وثمانمائة . ينظر : إنباء الغمر ٢/ ٣٠٨ .

وأنه تعالى أرسل رسلَه مبشرين ومنذرين ؛ لتنقطع الحجة وتتضح المحجة .

والإيمان بالقدر خيره وشره ، حلوه ومُرِّه ، وبالغيب ؛ وهو كلُّ ما غاب عنا وأخبر به الصادق من أحوال البرزخ والحشر والجزاء والعقاب والجنة والنار .

ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ، ولا نخلِّد .

ونُمسِك عما شجر بين الصحابة ، ونُؤوِّل ما صحَّ عنهم بإحسان ، بَوَّأنا الله وإياهم الجِنان .

كتاب الطهارة

وهي النظافة ، قال الله تعالى : ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ﴾ [الأنفال : ١١] .

المياه أقسام :

١ . طهور ، وهو المطلق المفهوم من قولك : ماء .

٢ . ومكروه ، وهو المشمَّس بقطر حار في إناء منطبع .

٣ . وطاهر فقط ، وهو المستعمل في فرضٍ ما دام قليلاً ، والمتغير بمخالط طاهر كثير .

٤ . ونجس ، وهو ما لاقاه نجس وكان دون قلتين ؛ إن لم يكن ميتةً لا دم لها يسيل ، أو لا يدركها الطرف ، أو بلغ قلتين - وهما خمسمائة رطل بغدادي تقريباً - وتغيَّر .

فصل : وإذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد وتطهَّر بما ظنَّ طهارته بعلامة ، ولو أعمى ووجد متيقناً ، ويعيد الاجتهاد ما بقي طاهر بيقين ، ولا يُنقَض الأول بالثاني .

فصل : واستعمال أواني النقدين حرام ، وكذا الاتخاذ والتزيُّن ، والمضبَّبُ به بزينة[1] وكبرٍ ، وبواحدٍ مكروه .

فصل : والسواك سنة في كل حال ، ويتأكد عند الوضوء والصلاة وتغير الفم ، ويكره للصائم بعد الزوال .

فصل : ويجب الوضوء بالخارج من أحد السبيلين إلا المني ، وبنومٍ غير الممكن ، وبالغلبة على العقل بسكر وإغماء ، وبلمس الكبيرة غير المحرم ، وبمسِّ فرج الآدمي بباطن الكف .

فصل : ويحرم به خمسة أشياء : الصلاة ، وخطبة الجمعة ، والطواف ، ومس المصحف ، وحمله إلا أن يكون تابعاً .

فصل : وفرائض الوضوء ستة : نية رفعِ متوقفٍ على الطهر ، مقرونةً بغسلِ جزء من الوجه ، وهو ما تقع به المواجهة ، ويجب إيصال الماء إلى باطن كل شعر عليه ، إلا اللحية الكثة من الرجل . وغسل يديه مع مرفقيه ، فإن قطع بعضه وجب ما بقي . ومسح ما ينطلق عليه الاسم من الرأس . وغسل رجليه مع كعبيه . وترتيبه هكذا .

---

(١) في الأصل : لزينة . وينظر : الحاوي الصغير ص ١٢١ .

فصل : وتسن التسمية ، وغسل الكفين ، - وكره إدخالهما الظرفَ قبلَه إن لم يتيقن طهرهما - ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والجمعُ بثلاث غُرَف أَولى ، واستيعابُ الرأس بالمسح ، ومسح الأذنين مع الصِّماخ ، وتخليلُ الأصابع ، وتقديم اليمنى على اليسرى ، والتكرار ، والموالاة ، والنطق بالشهادتين بعده .

فصل : والمسح على الخفِّ وإن قلَّ مِن الأعلى بدلَ الغسل مؤقتٌ ، للمسافر ثلاثةُ أيام ولياليهن وللمقيم يومٌ وليلة من الحدث ، بشرط لبسِهما على الطهارة ، وإمكان المشي عليهما ، ومنع نفوذ الماء من غير الخرز ، وسترهما لجميع المحل .

ويبطل بموجِب الغسل ، وبانقضاء المدة ، وبالخلع ، فيغسل الرجلين إن خلعهما على طهارة المسح .

فصل : ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ، وجمعهما أفضل ، وتجب ثلاث مسحات ، فإن لم يُنق زيد . ويُجتنَب في الصحراء استقبالُ القبلة واستدبارها بلا حائل .

ويكره البول في الثقب ، والماءِ الراكد ، ومهبِّ الريح ، وتحت المثمر ، والظلِّ ، وقارعةِ الطريق ، والكلامُ .

ويسن عند الدخول : «باسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» ، وخروجِه : «غفرانك» .

فصل : وموجِب الغسل : موت ، وحيض ، ونفاس ، وولادة بلا بلل ، وجنابة بدخول حشفةٍ أو قدرِها فرجاً ، وبخروج مني ، وخواصُّه التدفق والتلذذ والرائحة .

وفرضه : النية ، وإيصال الماء إلى الشعر والبشر .

وسننه : الوضوء ، والتدلُّك ، والتكرار ، والوِلاء ، وتُتْبعُ لحيضٍ أثرَه مسكاً ، وإلا فنحوه .

فصل : ويحرم بالجنابة : ما يحرم بالحدث ، وقراءةُ القرآن ، واللبث في المسجد .

فصل : ويسن خمسة عشر غسلاً : غسل الجمعة ، والعيدين ، والكسوفين ، والاستسقاءِ ، والغُسْلُ من غَسْلِ الميت ، والكافرِ إذا أسلم ولم يجُنِب ، والمجنونِ والمغمى عليه إذا أفاقا ، وللإحرام ، ولدخول مكة والمدينةِ ، وللوقوف ، ولرمي أيام التشريق .

فصل : وكل مسكر[1] نجس ، وكذا ما خرج من السبيلين إلا المني ، فيجب غسله إلا بولَ صبي لم يطعم غير لبن فيُنضَح .

والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير والفرع ، والميتات نجسة إلا السمك والجراد والآدمي ، وشعر الميتة وعظمها نجس إلا شعر الآدمي .

---

(١) هكذا أطلقه الرافعي وصاحب «الحاوي» ، وقيده النووي بكونه مائعاً ، وقال في دقائق المنهاج : «ليحترز عن البنج وغيره من الحشيش المسكر ؛ فإنه حرام ليس بنجس» . ينظر : المنهاج مع الدقائق ص ٨٠ ط . دار المنهاج .

ويغسل من الكلب أو الخنزير سبعاً إحداهن بالتراب الطاهر ، وسائرُ النجاسات تغسل مرةً ، والتثليث سنة .

ولا يطهر نجس العين إلا خمرٌتخللت من غير عين ، وإلا جلدٌ نَجُسَ بالموت فبالدباغ .

فصل : شرط التيمم فقد الماء أو تعذر استعماله لمرض يَـخَـاف معه محذوراً ، ودخولُ الوقت ، وطلبُ الماء عند التوهم ، والترابُ الطَّهور .

وفرضه : نيةُ الفرض ، ومسحُ الوجه واليدين إلى المرفقين ، والترتيبُ .

وسننه : التسميةُ ، وتقديمُ اليمنى ، والوِلاءُ .

ويُبطِله : كلُّ ما أبطلَ الوضوءَ ، ووجودُ الماء في غير صلاة أو في صلاة لا تسقط به ، والردةُ . ويتيمم لكل فرضٍ .

وصاحب الجبائر يمسح عليها مع التيمم ، ولا يعيد إن وضعها على طهر إن لم تكن في أعضاء التيمم .

ويعيد فاقد الطهورين ، والمتيممُ للعدم في موضع يندُر فيه الإعواز ، والمسافرُ العاصي ، وللبَرْد .

فصل : أقل الحيض – وهو الخارج على سبيل الصحة من غير سبب الولادة – يوم وليلة ، بشرط رؤيته بعد تسع سنين تقريباً ، وأكثره خمسة عشر بلياليها ، وغالبه ست أو سبع .

وأقل طهر فاصل بين الحيضين خمسةَ عشر ، ولا حدَّ لأكثره ، وغالبه بقية غالب الحيض .

وأقل الحمل ستة أشهر ، وأكثره أربع سنين . وأقل النفاس - وهو الخارج عقيب الولد - لحظةٌ ، وأكثره ستون يوماً ، وغالبه أربعون .

والاستحاضة : الخارج في غيرهما ، فإن كانت مبتدأة رُدَّتْ إلى يوم وليلة في الحيض ، وباقي الشهر في الطهر ، أو معتادةً فالعادةُ ، أو مميِّزةً فالتمييزُ ، أو متحيرةً فتَحتاط .

فصل : ويحرم بالحيض والنفاس : ما حرُم على الجنب ، والصومُ ، ودخولُ المسجد إن خافت التلويث ، والوطءُ ، والاستمتاع بما بين السرة والركبة ، والطلاق .

كتاب الصلاة

هي الدعاء ، والمكتوبات خمس .

الظهر ، وأول وقته زوال الشمس ، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل الاستواء .

وبه يدخل وقت العصر ، والمختار إلى مصير الظل مثليه ، والجواز إلى الغروب .

وبه يدخل وقت المغرب ، ويبقى إلى مضيِّ قدر طهارة وسترِ عورةٍ وأذانين وخمسِ ركعات ، وله الاستدامة إلى مغيب الشفق الأحمر .

وبه يدخل وقت العشاء ، والمختار الثلثُ ، والجواز إلى طلوع الفجر الثاني ، وهو الصادق .

وبه يدخل وقت الصبح ، والمختار الإسفارُ ، والجواز إلى طلوع الشمس .

فصل : وشرط وجوبها الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة ، فلا وجوب على حائض ونفساءَ . ويؤمر بالصلاة لسبع ، ويضرب على تركها لعشر ، كالصوم إذا أطاقه .

فصل : والمسنونات خمس : العيدان ، والكسوفان ، والاستسقاء .

والراتبة المؤكَّدة عشرٌ : ركعتا الفجر ، وركعتان قبل الظهر ، وبعدها ، وبعد المغرب والعشاءِ .

وسُنَّ أربعٌ قبل الظهر وبعدها ، وقبل العصر ، والوترُ ؛ وأقلُّه ركعة ، وأدنى الكمال ثلاثٌ مفصولة ، وغايته إحدى عشرة .

وثلاث نوافل مؤكَّدة ؛ التهجد ، وهو الصلاة بالليل وإن قلَّ . والضحى ؛ وأقلها ركعتان ، وأكثرها ثمانٍ . والتراويح ، وهي عشرون لغير أهل المدينة بعشرِ تسليمات .

فصل : من جحد فرضاً مجمعاً عليه ظاهراً كفر ، أو تركه كسلاً قُتِل إذا أخرجه عن وقت الضرورة ، وفي الصوم يُـحْـبَس ويُمْنَعُ المُفَطِّرَ .

فصل : شروط الصلاة ستة : معرفة فرض الصلاة وسننها[1] ، ومعرفةُ الوقت ، واستقبالُ القبلة إلا في الخوف ونفلِ السفر ، وطهارةُ الحدث ،

---

(١) يشترط ألا يعتقد فرضاً بعينه أنه سنة ، قال الغزالي في «الفتاوى» : «العامي الذي لا يميِّز فرائض صلاته من سننها تصح صلاته ، بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض ، فإن نوى التنفل به لم يعتد به ، ولو غفل عن التفصيل فنية الجملة في الابتداء كافية» . قال النووي في =

والخبثِ ، وسترُ العورة ؛ وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة ، والحرة ما سوى الوجه والكفين .

فصل : وأركانها [أربعة] عشر :

١ . النية ، وهي قصد الفعلِ والفرضِ والتعيينُ ، ولا يشترط في النفل المؤقَّت قصد النفل ، ويشترط في غيره قصد الفعل فقط .

٢ . والقيام في فرض القادر ، فإن عجز فعلى حاله ، وللقادر النفل قاعداً ومضطجعاً ، لا مُومِئاً ومستلقياً .

٣ . وتكبيرة الإحرام ؛ «الله أكبر» ، أو «الله الأكبر» .

٤ . وقراءة الفاتحة في كل ركعةٍ إلا ركعةَ مسبوق ، والبسملة منها وتشديداتُها ، ويراعي حروفَها ، وكذا بدلُها .

٥-٩ . والركوعُ ، والرفع منه ، والسجود ، والرفع منه ، ثم السجود .

١٠ . والطمأنينةُ ، بعدمِ[1] الصارف في الكلِّ .

١١-١٤ . والجلوسُ الأخير ، والتشهد فيه ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والتسليمةُ الأولى .

المجموع ٣/ ٥٢٤ : «هذا كلام الغزالي ، وهو الصحيح الذي يقتضيه ظاهر أحوال الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ، ولم ينقل أن النبي ﷺ ألزم الأعراب وغيرهم هذا التمييز ، ولا أمر بإعادة صلاة من لا يعلم هذا ، والله أعلم» .

(١) أي مع عدم . ومعنى عدم الصارف في الأركان : ألا يكون فعلها لغير الصلاة ، لا أن ينوي كل واحد بعينه ؛ لأن نية الصلاة منسحبة عليه ، وهو شرط للاعتداد بالأركان . ينظر : الحاوي الصغير ص ١٦٢ ، وتحفة المحتاج ٢/ ٥٩ ، وفتح الجواد ١/ ١١٣ ، ١٢٨ ، وإعانة الطالبين ١/ ١٩٩ .

فصل : وسننها قبل الدخول فيها : الأذان والإقامة ، وهما سنتا كفايةٍ في المكتوبات .

وبعده : رفع اليدين عند الإحرام والركوعِ والرفعِ منه ، ووضعُ اليمين على الشمال ، ودعاءُ الاستفتاح ، والتعوذُ كلَّ ركعة ، والجهر والإسرار في موضعهما ، والتأمين ، وقراءة السورة ، والتكبير عند كل خفضٍ ورفع ، وقولُ «سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد» ، والتسبيحُ في الركوع والسجود ، ووضعُ اليدين على الفخذين في الجلوس ؛ يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبِّحةَ ، ويرفعها عند قوله : «إلا الله» ، والتشهدُ الأول ، والافتراشُ في سائر الجلسات خلا الأخير فالتوركُ ، والقنوتُ في الصبح ، وفي الوتر في النصف الأخير من رمضان ، والجلسة الأولى[1] .

فصل : والمرأة تُخالِف الرجلَ في التجافي في الركوع والسجود فتَضُمُّ ، والجهرِ فتَخْفِتُ بحضرة الرجال ، والتسبيحِ عند العارض فتُصَفِّقُ بضرب اليمين على ظهر اليسار ، والعورةِ وقد سلفت .

فصل : ويُبطِل الصلاة : الكلامُ العمد ، والعملُ الكثير ، والحدثُ ، وحدوثُ النجاسة من غير إزالةٍ حالاً ، وانكشافُ العورة ، وتغييرُ النية ، واستدبارُ القبلة ، والأكل ، والشرب ، والقهقهة بالصوت ، والردة .

فصل : ركعات الصلاة المفروضةِ سبعَ عشرة ركعةً ، فيها أربع وثلاثون سجدةً ، وأربع وتسعون تكبيرةً ، وتسعُ تشهدات ، وعشر تسليمات .

---

(١) يعني القعود للتشهد الأول ، والله أعلم .

وجملة الأركان في الثنائية أحدٌ وعشرون ركناً ، وفي الثلاثية ثمانيةٌ وعشرون ، وفي الرباعية خمسةٌ وثلاثون[1] .

فصل : ومن ترك فرضاً فلا بدَّ من الإتيان به ، فإن تذكره على قربٍ بنى ، وإلا استأنف ، وإن ترك سنةً لم يَعُدْ إليها بعد فواتِ محلِّها ، وإن ترك بعضاً كالقنوت سجد للسهو .

ومتى شك في عددٍ بنى على الأقل ، ويسجد للسهو ، ومحلُّه قبل السلام .

فصل : وتحرم صلاةٌ لا سبب لها عند الطلوع والغروب والاستواء إلا يومَ الجمعة ، وبعد فعلِ الصبح والعصر إلى الطلوع والغروب . وتبطل .

ولا يكره شيءٌ من ذلك بمكة .

فصل : والجماعة سنة في المكتوبات ، ولا بدَّ من نية الائتمام ، ولا يصح اقتداء رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى ، ويؤتمُّ بالعبد والمراهق ، والحرُّ والبالغ أولى منهما .

ولا يصح الاقتداء بالأُمِّي ؛ وهو من يُـخِلُّ بحرفٍ من الفاتحة .

وإذا جمعهما مسجد صحَّ الاقتداء ما لم يتقدَّم عليه ، وإن صلى خارجَه بصلاته جاز إذا لم يَـحُـلْ بينهما حائل ، اللهم إلا إذا زاد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع .

---

(١) وذلك أن في كل ركعة سبعة أركان ، وهي القيام والقراءة والركوع والاعتدال والسجود والجلوس والسجود الثاني ، وفي كل صلاة سبعة أركان غيرة متكررة ، وهي النية وتكبيرة الإحرام والجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي ﷺ والتسليمة الأولى والطمأنينة .

فصل : وقصر الرباعيات جائز في السفر الطويل المباح ، وهو مرحلتان بسير الأثقال .

ولا بدَّ من نية القصر عند الإحرام ، والتحرزِ عن المنافي في الدوام .

والجمعُ تقديماً وتأخيراً جائز ، إلا بالمطر فيمتنع التأخير .

فصل : الجمعة فرض عين ، بشرط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والاستيطان .

وشرطُ فعلِها : البلد ، وأربعون من أهله لا يظعنون إلا لحاجة ، والوقتُ .

وفرضُها : تقدُّمُ خطبتين بالقيام والجلوسِ بينهما ، وإسماعِ أربعين كاملِين .

وسننها : الغسل ، والتطيب ، ولبس البياض ، والإنصات ، والمشي بسكينة ووقار .

ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ، ثم يجلس .

فصل : وصلاة العيدين سنة ، يكبِّر في الأولى سبعاً سوى تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام ، ويخطُب بعدها خطبتين .

ويكبَّر من غروب الشمس ليلتي العيد إلى أن يَدخل في الصلاة ، وفي الأضحى خلفَ كلِّ صلاة مفعولةٍ فيه من ظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق ، والمختار من صبح عرفة ، ويختم بعصر آخر التشريق[1] .

---

(١) الأول هو الأظهر ، والعمل على هذا ، كما في المنهاج ص ١٤٢ .

فصل : ويصلَّى للكسوف ركعتان ، في كل ركعة قيامان وركوعان ، يطيل القراءة والتسبيح ، ويخطُب بعدها ، ويُسِرُّ في الكسوف ، ويجهر في الخسوف .

فصل : وصلاة الاستسقاء متأكدة عند الحاجة إليها ، بعد أمر الإمام بالخروج من المظالم والصيامِ ثلاثاً ، ويخرُج بهم في الرابع صياماً في ثيابٍ بِذْلَةٍ واستكانةٍ ، ويصلي ركعتين كالعيد ، ويخطُب ، ويحوِّل رداءه وينكِّس ، ويكثر من الدعاء والاستغفار .

فصل : وصلاة الخوف جائزة على أنحاء بطنِ نخلٍ وذاتِ الرقاع وعُسْفَانَ والمسايفةِ ، فيصلي على حسب حالِه إلى القبلة وإلى غيرها[1] .

---

(١) أنواع صلاة الخوف هي :

١ . صلاة عسفان : أن يكون العدو في القبلة فيرتب الإمام القوم صفين ويصلي بهم ، فإذا سجد سجد معه صف سجدتيه وحرس صف ، فإذا قاموا سجد من حرس ولحقوه ، وسجد معه في الثانية من حرس أولا وحرس الآخرون ، فإذا جلس سجد من حرس وتشهد بالصفين وسلم . روى هذه الصفة جابر عند مسلم وأبو عياش الزرقي عند أبي داود .

٢ . وصلاة بطن نخل : أن يكون في غير القبلة ، فيصلي مرتين كل مرة بفرقة . رواها الشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي والطبراني .

٣ . وصلاة ذات الرقاع : أن يكون في غير القبلة ، فتقف فرقة في وجهه ويصلي بفرقة ركعة فإذا قام للثانية فارقته وأتمت وذهبت إلى وجهه وجاء الواقفون فاقتدوا به فصلى بهم الثانية فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم ولحقوه وسلم بهم . رواها الشيخان .

قال في المنهاج : «والأصح أنها أفضل من بطن نخل . فإن صلى مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة ، وهو أفضل من عكسه في الأظهر ، وينتظر في تشهده ، أو في قيام الثالثة وهو أفضل في الأصح . وإن صلى رباعية فبكلٍّ ركعتين» .

=

فصل : ويحرم على الرجل استعمال الحرير وما أكثره حرير ، وكذا الذهب ، إلا لضرورة ، أما المرأة فلها لبسُ ذلك وافتراشه .

فصل : وغَسْلُ الميت وتكفينُه والصلاة عليه ودفنه فروضُ كفاية ، ولا يغسل الشهيد ولا يصلَّى عليه ، وكذا الطفلُ الذي لم يستهلَّ .

والواجب إمرار الماء عليه بعد إزالة النجس ، ويستحب وتراً بماء وسدر ، ويَجْعَلُ في الأخيرة كافوراً .

ويكفَّن في ثلاثة أثواب بِيضٍ ، ليس فيها قميص ولا عمامة ، ويكبِّر عليه أربعاً ، يقرأ الفاتحة بعد الأولى ، ويصلِّي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ، ويستحب قبلها الحمدُ لله ، وبعدها الدعاءُ للمؤمنين والمؤمنات ، ويدعو للميت في الثالثة ، ويسلِّم بعد الرابعة .

ويُدفَن في اللَّحد مستقبلَ القبلة .

ويُسَطَّح القبر ، ولا يجصَّص ، ولا بأس بالبكاء عليه من غير ندب ولا نياحة ، ويعزَّى أهلُه إلى ثلاثة أيام من دفنه .

---

٤ . صلاة المسايفة : أن يلتحم القتال أو يشتد الخوف ، فيصلون كيف أمكن رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا ، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها . رواها الشيخان . وقال صلى الله عليه وسلم : «إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس» ، رواه البيهقي .

قال في المنهاج : «ويعذر في ترك القبلة ، وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح ، لا صياح ، ويلقي السلاح إذا دمي ، فإن عجز أمسكه ولا قضاء في الأظهر» .

كتاب الزكاة

هي النماء .

لا تجب الزكاة إلا في النَّعم ، والذهب والفضة ، والزروع والثمار ، وعرض التجارة ، والمعدن والرِّكاز .

فصل : أما النعم ، وهو الإبل والبقر والغنم :

ففي الإبل : شاة في كل خمس إلى خمس وعشرين ، فبنت مخاض لها سنة إلى ست وثلاثين ، فبنت لبون لها سنتان إلى ست وأربعين ، فحقة لها ثلاثُ سنين إلى إحدى وستين ، فجذعة لها أربعٌ ، وفي ست وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان ، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، ثم يتغير الواجب بزيادة تسع ، ثم عَشر ؛ في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .

وأما البقر : فتبيعٌ ابنُ سنة في كل ثلاثين ، ومُسِنَّة بنتُ سنتين في أربعين ، وهكذا .

وأما الغنم : فشاة في أربعين ؛ جذعةُ ضأنٍ ذاتُ سنة ، أو مَعْزٌ ذاتُ سنتين ، وشاتان في مائة وإحدى وعشرين ، وثلاث في مائتين وواحدة ، ثم في كل مائة شاة[1] .

---

(١) فائدة : قال في التحفة ٣/ ٢٢٣ : «أكثر ما يتصور من الوقص في الإبل تسعة وعشرون ؛ ما بين إحدى وتسعين ومائة وإحدى وعشرين ، وفي البقر تسع عشرة ؛ ما بين أربعين وستين ، وفي الغنم مائة وثمانية وتسعون ؛ ما بين مائتين وواحدة وأربعمائة» .

فصل : والخليطان ما اجتمعا في الفحل والحوض والراعي والمَسْرَح والمُـرَاح وموضعِ الحَلَبِ ، فيزكِّيان زكاة المنفرد ، وتجري الخُلطة أيضاً في النقود .

فصل : وأما الذهب فنصابه عشرون مثقالاً ، والفضةُ فنصابها[1] مائتا درهم ، وزكاتهما ربع العشر ، وفيما زاد بحسابه ، ولا زكاة في الحلي المباح .

فصل : وأما الزروع والثمار فنصابهما خمسة أوسق ، وذلك ألف وستمائة رِطْلٍ بالبغدادي ، وفيما زاد بحسابه ، وواجبه العشر إن سُقِي بلا مؤنة كماء السماء ، وإلا فنصفه .

وتـختصُّ بالقوت الغالب ، ومن الثمار بالرطب والعنب ، وتجب ببدوِّ صلاح الثمر ، واشتداد الحب .

فصل : وأما عروض[2] التجارة ، ففيها ربع العشر ، وتقوَّم آخرَ الحول .

[**فصل**] : وأما المعدن ففيه ربع عشره حالاً ، وفي الركاز الخُمس .

فصل : وشرائط وجوبها : الإسلام ، والحرية ، والملك التامُّ ، والنصاب ، والحول إلا فيما سلف[3] ، والسومُ إلا أن تكون عاملةً .

---

(١) في الأصل : ونصابها .

(٢) في الأصل : عرض . وقوله (ففيها) يناسبه الجمع .

(٣) أي مِن أن الحول لا يشترط في المعدن والركاز ، وكذا لا يشترط في الزروع والثمار .

فصل : تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلةَ العيد على مَن مَلك صاعاً - وهو أربعة أمداد ، والمُدُّ رطل وثلث بالبغدادي ، وهو مائة وثلاثون درهماً[1] - مِن قوتِ بلده ، بشرط أن يَفضل عن قوته وقوتِ مَن يَقُوتُه ليلةَ العيد ويومَه .

ولا فطرة على كافر إلا في قريبه وعبده المسلم .

فصل : ويجب صرف الزكاة إلى الموجود من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ [التوبة : ٦٠] .

ولا يقتصر على أقلَّ من ثلاثة من كلِّ صنفٍ إلا العاملَ .

ولا تُدفَع الزكاة لغني بمال أو كسب ، وعبدٍ وكافرٍ ، وبني هاشمٍ والمطَّلِبِ ومولاهم ، ومَن تلزمه نفقتُه .

فصل : صدقة التطوع سنة ، ودفعُها سراً وفي رمضان ولقريبٍ[2] وجارٍ أَولى ، كالإظهار في الفرض ، ويستحب التصدق بكلِّ ماله إن قَوِي صبرُه .

ويتأكد على الموسر المواساةُ بما زاد على كفايةِ سنة .

---

(١) الأصح أن الرطل : مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم ، على ما رجحه النووي ، وما ذكره المصنف هو مقتضى قول الرافعي . ينظر : منهاج الطالبين ص ١٧٣ ، والمجموع ٦/ ١٦ ، ١٢٩ ، والروضة ٢/ ٢٣٣ ، ٣٠١ ، وفي الموضع الأخير : «وهو الأرجح ، وبه الفتوى» .

(٢) في الأصل : وقريب . وينظر : المنهاج ص ٣٧١ .

كتاب الصيام

هو الإمساك .

وشرائط وجوبه : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والإطاقة .

وصحتِه : الإسلام ، والعقل ، والنقاء عن الحيض والنفاس كلَّ اليوم .

ولا بدَّ من الإمساك عن الجماعِ ، وخروجِ المنيِّ بلمس ونحوه ، والاستقاءةِ ، وعن وصولِ عينٍ إلى ما يسمَّى جوفاً عمداً مختاراً .

وتجب النية فيه ، ففي الفرض يُبَيِّتُ ، وفي النفل قبلَ الزوال .

ويستحب تعجيل الفطر ، وتأخير السحور ، وترك الهُجْرِ من الكلام .

وستةُ أيام يحرم صيامُها : العيدان ، وأيامُ التشريق ، ويومُ الشك بلا سبب .

فصل : ومن أفسد يوماً من رمضان بجماع أَثِمَ به بسبب الصوم ، كَفَّر بعتق رقبة ، فإن عجز فبصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فبإطعام ستين مسكيناً .

فصل : ومن مات وعليه صيام تمكَّن منه ، أَطْعَم عنه لكلِّ يوم مُدّاً ، والمختار أن وليَّه يصوم عنه إن شاء . والشيخ العاجز عن الصوم يُفطِر ويَفْدِي عن كل يومٍ مُدّاً .

والحاملُ والمرضع إذا خافتا على أنفسهما يقضيان من غير فدية ، وعلى الولد فالفديةُ أيضاً . والمريض والمسافر سفرَ القصر يُفطِرانِ ويقضيان .

فصل : وسُنَّ صومُ الاثنين والخميسِ ، وعرفةَ إلا للحاج ، ويومِ التروية وعاشوراءَ وتاسوعاءَ ، وأيامِ البيض ، وأيامِ السود وهي أواخر الشهر ، وستٍّ من شوالٍ .

ويكره إفراد الجمعة والسبتِ والأحد .

فصل : والاعتكاف سنة ، لا يصح إلا بنية في مسجد ، ويَبطل بالجماع والإنزال مع المباشرة .

وشرطه : الإسلام ، والعقل ، والنقاء عن الحيض والجنابة . وينقطع التتابع بخروجٍ بلا عذر .

كتاب الحج

هو القصد ، وهو فرض ، والعمرةُ أيضاً .

وشرط الوجوب : الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة وأمن الطريق ، وإمكان المشي شرطٌ لاستقراره .

وأركان الحج خمسة : الإحرام والوقوف والطواف والسعي والحلق ، وأركان العمرة : ذلك ما عدا الوقوفَ .

وواجباته : الإحرام من الميقات ، ورميُ الجمار ، ومبيت مزدلفة ، وليالي التشريق ، وطوافُ الوداع .

وسننه : الإفراد - وهو الإحرام بالحج والفراغُ منه ، ثم بالعمرة والفراغُ منها ، عكس التمتع ، والقرانُ جمعُهما - ، والتلبية ، وطواف القدوم ، وركعتا الطواف .

فصل : ويتجرد لإحرامه عن مخيط الثياب ، ويلبس إزاراً ورداءً أبيضين ونعلين ، ويصلي ركعتين ، ويُحرِم إذا قامت به راحلته ، أو توجَّه لطريقه ماشياً .

فصل : ويحرم عليه بالإحرام : سترُ بعضِ رأس الرجل بما يسمَّى لبساً ، ولبس المخيط في باقي بدنه ، إلا لحاجة فيهما ، - ووجه المرأة ويداها كرأسه[1] - ، واستعمال الطيب في ثوبه أو بدنه ، ودَهْنُ شعرِ الرأس واللحية ، وإزالة الشعر والظفر ، وعقد النكاح - ولا ينعقد - ، والجماعُ - وتفسد به العمرة ، وكذا الحج قبل التحلل الأول ، وعليه بدنة والمضيُّ في الفاسد ، والقضاء على الفور - ، واصطيادُ كلِّ مأكول بريٍّ أو متولدٍ بينه وبينَ غيره ، وقطعُ نباتِ الحرم إلا الإذخر ونحوه .

وصيد المدينة حرام من غير ضمان ، والمختار سلبه[2] .

فصل : ومن فاته الوقوف تحلَّل بطواف وسعي وحلق ، وعليه دم والقضاء .

فصل : والدم الواجب : ١- بترك نسكٍ : شاة ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام ؛ ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . ٢- وبالحلق

---

(١) لما ورد من منعها من النقاب والقفازين ، لكن لها أن تسدُل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة أو نحوها ، وأن تسدُل كميها على يديها وغير ذلك من أنواع الستر بغير القفاز . ينظر : حاشية البجيرمي على شرح المنهج ٢/ ١٤٨ .

(٢) قال النووي في المجموع ٧/ ٤٨١ : «والمختار ترجيح القديم ووجوب الجزاء فيه ، وهو سلب القاتل ؛ لأن الأحاديث فيه صحيحة بلا معارض ، والله أعلم» .

والترفُّهِ : شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو التصدقُ بثلاثة آصع على ستة مساكين .

٣- وبالإحصار : شاة ، ونيةُ التحلل والحلقُ ، فإن فقد الشاة فطعام بقيمتها ، فإن عجز فعن كلِّ مُدٍّ يوماً . ٤- وبقتل الصيد : المثلُ في المثليِّ ، أو قوَّمه واشترى بقيمته طعاماً وتصدَّق به ، أو صام عن كل مُدٍّ يوماً . والقيمةُ في غيره ، أو صام عن كل مد يوماً .

٥- وبالجماع قبل التحللين : بدنة ، كما سلف ، فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم يجد فسَبْعٌ من الغنم ، فإن لم يجد قوَّم البدنة واشترى به طعاماً وتصدَّق به ، فإن لم يجد صام عن كلِّ مُدٍّ يوماً[1] .

والهدي والإطعام مختصَّان بالحرم ، بخلاف الصوم .

فصل : وزيارة قبره عليه أفضل الصلاة والسلام مستحبة من أهمِّ القُربات .

كتاب البيع

إنما يصح بإيجاب وقبول ، في عينٍ مشاهدة ، طاهرة ، منتفع بها ، مملوكة ، مقدورٍ على تسليمها ، معلومة .

ولا يصح شراء الكافر المصحفَ ، والمسلمَ إلا أن يعتق عليه .

---

(١) الأول دم ترتيب وتقدير ، والثاني دم تخيير وتقدير ، والثالث والخامس دم ترتيب وتعديل ، والرابع دمتخيير وتعديل ، فالأقسام أربعة . ينظر تفصيل ذلك في تحفة المحتاج ٤/ ١٩٥ ، ومغني المحتاج ٢/ ٣١٢ .

ويحرم التفريق بين الأصل والفرع إلى التمييز ، ويبطل .

فصل : والربا في النقدين والمطعومات ، فمتى باع النقد بالنقد أو المطعوم بجنس المطعوم فلا بدَّ من الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق ، فإن كان بغير جنسه جاز التفاضل فقط .

ويحرم بيع اللحم بالحيوان ، ولو كان غيرَ مأكول .

فصل : والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، ويصح شرط الخيار ثلاثاً ، وإذا خرج المبيع معيباً – وهو ما يعدُّه الناس عيباً – فللمشتري ردُّه .

فصل : ولا يجوز بيع الثمرة مطلقاً إلا بعد بدوِّ صلاحها ، ولا الزرعِ الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه إلا أن يباع معها . ولا بيعُ ما ابتاعه قبل قبضه ، ويرجع فيه إلى العرف ، ولا يدخل في الضمان ولا يستقر إلا به .

فصل : ويحل السلم حالًّا ومؤجَّلاً ، في كل مضبوطٍ بالصفة جنساً ونوعاً ، معلومٍ ، لم يختلط بغيره ، ولم تدخله النار لغير التمييز .

ولا بدَّ من وجوده عند الاستحقاق غالباً ، ومِن بيان محل التسليم إذا أسلم بموضع لا يصلح ، أو يصلح ولحمله مؤنة ، ومِن تسليم رأس المال في المجلس .

فصل : القرض مندوب إليه في كل ما يُسْلَم فيه ، إلا جاريةً تحل للمقترض ، ويردُّ المثل .

فصل : إذا اتفقا على صحة عقد ثم اختلفا في كيفيته ، تحالفا ، ويكفي كلَّ واحد يمينٌ تجَمع نفياً وإثباتاً ، ثم لا ينفسخ بمجرد ذلك ، بل بالفسخ بعده .

فصل : العبد المأذونُ تصرُّفُه صحيحٌ على حسب ما أُذِن له ، مع مراعاة النظر والاحتياط ، ويؤدَّى دينُ التجارة من مالها ومن كسبه . ولا يَملك ولو مُلِّك .

فصل : وما جاز بيعه جاز رهنه - إلا المدبَّر والمعلَّق عتقُه بصفة يمكن سبقُها حلولَ الدين - بدين ثابت لازم ، بإيجاب وقبول ، ولا يلزم إلا بالقبض .

وليس له تصرف يزيل الملك أو ينقصه ، نعم ، إن أعتق نفذ إن كان موسراً ، وكانت قيمتُه رهناً مكانَه .

ومؤنة المرهون على الراهن ، وهو أمانة في يد المرتهن ، لكن لا يُقبَل قوله في رده[1] .

وينفك بفسخ المرتهن ، وبالبراءة من الدين .

فصل : والحجر أنواع : صبىً ، وجنونٌ ، وتبذيرٌ ، ووليهم الأب ، ثم الجد ، ثم الوصي ، ثم القاضي ، يتصرف بالمصلحة ، ويرتفع ببلوغه رشيداً في ماله ودينه ، وبالإفاقة .

ومرضٌ لورثة ، ونافذ في ثلثه ، والزائد موقوف على إجازة الوارث الخاص .

ورقٌّ للسيد ، وإذا تصرف ففي ذمته ، يتبع به إذا عَتق .

---

(١) كما في نهاية المطلب ٦/ ٢٩٣ ، وروضة الطالبين ٤/ ٩٧ ؛ لأنه أخذه لمنفعة نفسه فأشبه المستعير ، بخلاف دعوى التلف فإنه لا يتعلق بالاختيار ، فلا تساعده فيه البينة .

وفَلَسٌ في حق من ركبته ديون حالَّةٌ زائدة على ماله ، ويصح تصرفه في ذمته ، وإذا لم يعرف له مالٌ فالقول قوله في الإعسار مع يمينه . والحاكم بعد الحجر يبيع ما وجد ويقسمه[1] على قدر الديون .

فصل : والصلح جائز مع الإقرار ، وسبقِ الخصومة .

فإن كان على بعضه[2] فإبراء ، أو على غيره فبيعٌ ، أو بعضها[3] فهبة .

والطريق النافذ لا يُتصرَّف فيه بما يضرُّ المارَّة ، وغيرُه متوقِّفٌ على الإذن ، والجدارُ المشترك[4] ، والمختصُّ لا يجبر على وضع الجذوع عليه ، ولا يجبر الشريك على العمارة ، فإن أراد إعادته بماله لنفسه لم يمنع .

فصل : والحوالة بيع ، لكن لا خيار فيها ، برضا المحيل والمحتال لا المحال عليه ، على من عليه دين لازم أو آيل إليه[5] ، معلومُ القدر والصفة والتساوي .

وتبرأ بها ذمة المحيل .

---

(١) في الأصل : يقسمه .

(٢) أي على بعض الدين .

(٣) أي إن كان الصلح على بعض العين فهو هبة لباقيها . وفي الأصل : أو بعضه . وعبارة «الحاوي» و«الإرشاد» : «الصلح على غير المدَّعى بيعٌ أو إجارة ، وعلى بعضه هبة أو إبراء» . وينظر : المنهاج ص ٢٥٩ .

(٤) يعني أن الجدار المشترك يتوقف الانتفاع به على الإذن أيضاً ، إلا أن له أن يستند إليه ويسند متاعا لا يضر ؛ لأن له ذلك في جدار الأجنبي . ينظر : تحفة المحتاج ٥/ ٢١٤ .

(٥) هنا في الأصل زيادة : وعليه .

فصل : ويصح ضمان الدين المعلوم الثابت اللازم أو الآيل إليه كالثمن في مدة الخيار ، ولا خيار ولا تأقيت ولا تعليق .

وللمستحق مطالبته مع الأصيل ، فإن شرط براءته فسد .

فإن أبرأ الأصيلَ برئ الضامنُ من غير عكس ، ومن مات منهما حلَّ عليه فقط .

وللضامن الرجوع على الأصيل إذا طولب إن ضمن بالإذن ، أو أدى بشرط الرجوع .

ويرجع بما غَرِمَه إلا إذا وقع تقاصٌّ أو باع بما ضمن به[1] .

والكفالة ببدنِ مَن عليه دين لازم أو عقوبةٌ جائزة ، ويسلِّم في موضعها إلا أن يعيِّن مكاناً ، ويبرأ به بلا حائل ، وبحضور المكفول وتسليم نفسه عنها .

وإن مات سقطت الكفالة ، وإن انقطع خبره لم يطالَب به حتى يعرف .

فصل : ولا يصح من الشركة إلا شركة العِنان ، بلفظٍ دالٍّ على التصرف ، وأهليةٍ ، ونقدٍ ولو كان مغشوشاً ، وخلطٍ بحيث لا تمييزَ .

والربحُ والخُسر على قدر المالين ، ويده أمانة .

---

(١) يعني إذا باع الضامن على المضمون له ثوباً قيمته خمسة بعشرة هي قدر الدين مثلاً وتقاصَّا أي تحاسبا على ذلك ، فإنه يرجع بالعشرة لثبوتها في ذمته ، وكذلك إذا قال للمضمون له : بعتك هذا الثوب بما ضمنته لك ، فإنه يرجع بقدر الدين وإن كان الثوب أنقص قيمة منه . ينظر : الروضة ٤/ ٢٦٧ ، وغاية البيان للرملي ص ٢٠٤ .

وتنفسخ بموت أحدهما وجنونِه وإغمائه ، وبطروِّ السفه ، وبفسخهما ، فإن فسخ أحدُهما انعزل فقط[1] .

فصل : مَن صحَّ تصرفه بنفسه صحَّ أن يوكِّل أو يتوكل فيه ، ويصح توكيل الولي والأعمى في تصرفاته ، ويُعتَمد الصبيُّ في الإذن وإيصالِ الهدية ودفعِ الزكاة .

والعبد يوكَّل في قبول نكاح دون إيجاب .

وشرط الموكَّل فيه أن يَملكه الموكِّل ، وقبوله للنيابة ، فتخرج العبادات إلا الحجَّ والعمرة . والأيمانُ لا يصح التوكيل فيها ، والظهارُ والإقرار .

ويصحُّ في استيفاءِ عقوبة الآدمي ، وفي المحصور دون المطلق ، كوكَّلتك في كلِّ شيء .

ولا بدَّ من الإيجاب ، وهي جائزة كعقد الشركة ، ولا يصح تعليقها .

وهو أمين ، فيُقبل قوله في التلف والردِّ ، ولا يتصرف إلا على وجه الاحتياط ، فلا يبيع عند الإطلاق إلا حالًّا بنقد البلد وبغير غبن فاحش ، ولا يبيع من نفسه وولدِه الصغير .

فصل : ويصح الإقرار من مطلق التصرف إلا المكره ، لكلِّ من يَثبت له الاستحقاق ، ولا يصح رجوعه بعده ، إلا في حق الله تعالى .

---

(١) هذا ما جرى عليه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وابن حجر ؛ أنها لا تنفسخ إلا بفسخهما جميعاً ، وعبارة المنهاج توهمه ، والصحيح ما جرى عليه شيخ الإسلام زكريا والرملي ؛ أنه إذا فسخها أحدهما انعزلا جميعاً . ينظر : تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني ٥/ ٢٩٠ ، ونهاية المحتاج ٥/ ١٠ ، وشرح المنهج مع حاشية الجمل ٣/ ٣٩٨ .

وإذا أقر بمجهول طولب ببيانه ، وإذا استثنى جاز بشرط اتصاله وعدم استغراقه .

والإقرار بالظرف ليس إقراراً بالمظروف ، ولا عكسُه ، والإقرار في الصحة والمرض سواءٌ للوارث وغيره .

وإذا أكذب المقَرُّ له المقِرَّ لا يُنزَع المال منه ، فإن رجع[1] وقال : غلطت ، نزعه منه .

وإذا عقَّب الإقرار بما يرفعه - كعليَّ ألفٌ لزيد ، ثم قال : مِن ثمنِ خمر - لا يقبل رجوعه .

وإذا أَلحق النسبَ به - بأن قال : هذا ابني ، مع الإمكان - لَحِق ، إلا أن يكون الملحَق بالغاً ، فلا بدَّ من تصديقه . أو بغيره ، كهذا أخي ؛ فإن كان وارثاً حائزاً ، والملحَق به ميتاً ، وأمكن= لحق .

فصل : من صح تبرعُه فله إعارة كلِّ ما يُنتفَع به مع بقاءِ عينه ، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر ، ومتى تلفتْ لا باستعمال ضَمِنَها وإن لم يفرِّط بقيمةِ يومِ التلف .

وتصحُّ مطلقةً ومؤقتةً ، والمستعير لا يعير خلاف المستأجر ، وهي جائزة إلا إذا أعار للدفن .

---

(١) أي رجع المقرُّ له عن التكذيب . وقوله (نزعه منه) أي أخذ المال من يد المقرِّ . وهذا خلاف المعتمد ، والأصح أن رجوع المقَرِّ له لا يقبل إلا إن أقرَّ له المقِرُّ ثانياً . ينظر : تحفة المحتاج ٥/ ٣٦٤ .

وإذا اختُلف في الإعارة وعدمها فالمصدَّق المالك إذا ادعى الإجارة أو الغصب ، وكذا إذا اختلفا في الردِّ .

فصل : من وثق بأمانة نفسه استُحبَّ له قبول الوديعة ، وهي أمانة ، فيُقبل قوله في ردِّها ، وعليه حفظها في حرزِ مثلِها ، ودفعُ مُتلِفاتها ، ويلزمه تـخليتُها عند الطلب .

فصل : ومَن استولى على حقِّ الغير عدواناً جهراً لزمه ردُّه وأرشُ نقصِه وأجرةُ مثله ، فإن تلف ضمنه بالمثل ، إلا المياه[1] في المفازة فبقيمتها ، فإن تعذَّر فبالقيمة أكثرَ ما كانت مِن وقت الغصب إلى تعذُّره ، وإن كان متقوِّماً فبالأكثر من الغضب إلى التلف .

ولا يُضمَن المسكِر ، ولا يُرَاق على ذميٍّ إلا أن يُظهره[2] ، والصُّلبانُ وآلاتُ الملاهي تُفصَل فقط إن قُدِر عليه ، والقول قولُ الغاضبِ في القيمة ، والمغضوبِ منه في الردِّ .

فصل : لا تثبت الشفعة في المنقولات استقلالاً ، ولا بالجوار ، بل في المنقسم الذي لا تَبطل منفعتُه المقصودة ، فيما مُلِك بمعاوضةً ملكاً لازماً متأخراً عن مِلك الشفيع .

ويؤخذ إذا شُرِط الخيار للمشتري وحده ، ولا بد من لفظٍ ، وتسليمِ العوض إلى المشتري ، أو رضاه ببقائه في ذمته ، أو قضاءِ القاضي له به .

---

(١) في الأصل : الما .

(٢) في الأصل : يظهرها . ولا يبعد ذلك إذا قرئ الفعل بالتاء : (تراق) ، على أن الضمير يرجع على الخمر ، لكنها غير مذكورة .

فإن اشتراه بمثلي أخذه بمثله ، وإلا فبقيمة يومِ البيع ، وإن كان ممهوراً أخذه بمهر المثل .

وهي على الفور ، فيبادر على العادة ، وإن استحقها جمعٌ أخذوها على قدر الحصص ، قال في «الأم» : «وبالرؤوس أقول»[1] . وإن مات الشفيع انتقل حقه إلى ورثته .

وإن اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن ، فالقول قول المشتري ، وكذا إذا ادَّعى الجهل بالثمن .

فصل : القراض جائز ، بدفع نقد خالص معلومٍ معيَّن مسلَّمٍ إلى العامل ؛ ليتجر فيه مطلقاً ، أو في نوع لا يَندُر وجوده ، والربح بينهما بالجزئية .

بإيجاب وقبول ، ولا يشترط بيان مدته ، وهو أمين ، ويجبر الخسران بالربح .

وإن اختلفا في قدر الربح المشروطِ تحالفا ، وله أجرة المثل ، ويقدَّم العامل على سائر الغرماء .

فصل : ولا تصح المساقاة إلا على النخل والعنب أصالةً ، وعلى غيرهما إذا كان بينهما تبعاً ، ولا بد من التقدير بمدة معلومة ، وبجزء معلوم .

---

(١) لما ذكر الإمام الشافعي في الأم ٦/٥ كون الأخذ على عدد الرؤوس قال : وبهذا القول أقول . وانتصر بعض الشافعية لهذا ، والمعتمد الأول وعليه الأكثرون . ينظر : تحفة المحتاج ٦/ ٧٥ .

وما قصد به حفظ الأصل ولم يتكرر فعلى المالك ، وما لا فعلى العامل .

والمزارعة والمخابرة باطلتان ، والمختار جوازهما للحاجة إليهما .

فصل : وكلُّ ما أمكن الانتفاعُ به مع بقاءِ عينه صحت إجارتُه ، إذا قُدِّرت بمدة أو عمل ، وإذا أطلقت الأجرة تعجلت .

وهي لازمة فلا تنفسخ بموت المتعاقدين ، وتنفسخ بتلف العين المستأجَرة ، لا بانقطاع ماء الأرض ، وحدوثِ العيب ووجدانه ، والعقدُ على العين يُثبِتُه[1] .

والأجير أمين ، فالقول قوله في التلف بلا تعدٍّ ، ويصح بيعُ العين المستأجَرة ولو من غير المستأجِر ، ولا تنفسخ الإجارة ، وإن كان عبداً فأعتقه عتق ولا تنفسخ .

فصل : والجعالة جائزة ، وهي أن يَجْعل لمن عَمِل له عملاً عوضاً معلوماً ، فإذا عمله استحقه . ولا أجرة لعملٍ دونَ شرطٍ كالغسَّالِ ونحوه .

فصل : والأرض التي لم تُعْمَر قط ، للمسلم إحياؤها ، وللكافر في دارهم ، وهو التهيئة

لما يريد . ويجب بذل الماء للماشية للحاجة ، دون الزرع .

فصل : وكل ما أمكن بيعه والانتفاع به دواماً مع بقاء عينه ، صحَّ وقفُه في غير محظور وغيرِ منقطع الأول ، بصريح وكناية ، ويُتبَع شرطُه .

---

(١) يعني أن العقد على العين - بأن تكون الإجارة إجارة عين - يُثبت الفسخ بهذه الأمور ولا يوجِبه ، أي يكون له الخيار في الفسخ بهذه الأشياء . ينظر : الوسيط للغزالي ٤/ ٢٠٢ .

فصل : وما جاز بيعه جاز هبته[1] ولا تلزم إلا بقبض وإذن فيه ، مع إيجاب وقبول ، ولا رجوع إلا لأصل ما دامت باقيةً في يد الموهوب ، وإذا أرقبه شيئاً أو أعمره كان هبةً .

فصل : الواثق بأمانة نفسه التقاطُه مستحب ، فإن أخذ لحفظ استحبَّ التعريف ، والمختار وجوبه[2] ، أو لتملك وكان قليلاً عَرَّفه ما يليق به ، فإن كان كبيراً عَرَّفه سنةً ثم تملكه ، فإن جاء صاحبها أداها إليه .

فصل : والتقاط المنبوذ فرض كفاية ، ويجب الإشهاد عليه بخلاف اللقطة ، ولا يُقَرُّ إلا في يد أمين . ثم نفقته في ماله ، وإلا ففي بيت المال .

[كتاب الفرائض]

فصل : يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه إن لم يتعلق بعينها حق ، ثم بدين الله ، ثم بدين الآدمي ، ثم بالوصايا من ثلث الباقي ، ثم يقسم الباقي بين الورثة .

وأسباب الإرث أربعة : قرابة ونكاح وولاء وإسلام ، فيرثه أهل بلده الذي[3] مات فيه نص عليه في «الأم»[4] .

---

(١) في الأصل : جاز رهنه ، وهو خطأ .

(٢) وهو المعتمد ، كما في تحفة المحتاج ٥/ ٤٣٨ .

(٣) في الأصل : التي .

(٤) ينظر : الأم للشافعي ٥/ ١٥٩ .

والوارثون بالاتفاق[1] من الرجال : البَنُون ، والأَبُون[2] ، والإخوة ، وبنوهم إلا للأم ، والعُمُومة إلا للأم ، وكذا بنوهم ، والزوج ، والمعتق .

ومن النساء : البنت ، وبنت الابن وإن سفل ، والأم ، والجدة ، والأخت ، والزوجة ، والمعتقة .

فصل : ولا يسقط بحالٍ الأبوان والزوجان والابن والبنت .

وتَسقط الجداتُ بالأم ، وولدُ الأم بالآباء والأبناء ، وولدُ الأبوين بالأب والابنِ وابنِ الابن ، وولدُ الأب بهؤلاء وأخٍ لأبوين .

فصل : وموانع الإرث : رق ، وقتل ، وردة ، واختلاف دين ، ودارٍ ، واستبهام موتٍ ، ودَوْرٌ .

ويُورَث المبعَّض بما ملكه بحريته .

فصل : والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة : النصف ونصفه ونصف نصفه ، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما .

فالنصف فرض خمسة : بنت وبنت ابن وأخت شقيقة ولأب منفردات ، وزوج عند عدم ولد وولد ابن .

والربع فرض اثنين : زوج محجوب بما سلف ، وزوجة غير محجوبة بذلك .

والثمن فرض واحد : الزوجة أو الزوجات مع الحجب بما سلف .

---

(١) في الأصل : والوارثون الآن .

(٢) في الأصل: البنوة والأبوة ، ولعل الصواب ما أثبت . والأبوة وردتْ جمعًا لأب ، كما في تاج العروس ٣٧/ ٢١ ، إلا أني لم أجد من حكى البنوة جمعًا لابن .

والثلثان فرض أربعة : بنتين ، وبنتي ابن فأكثر ، وأختين فأكثر لأبوين ، أو لأب .

والثلث فرض اثنين : أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات ، واثنين فأكثر من ولد الأم ، وقد يفرض للجد مع الأخوة .

والسدس فرض سبعة : أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن ، وأم لميتها ذلك أو اثنان من الإخوة والأخوات ، وجدة ، ولبنت ابن مع بنت صلب ، ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين ، ولواحد من ولد الأم .

فصل : والعاصب : من ليس له سهم مقدَّر ، فيرث المالَ أو ما فضل بعد الفروض .

وأقربهم : الابن ، ثم ابنه ، ثم الأب ، ثم أبوه ، ثم الأخ لأبوين ، ثم لأب ، ثم ابن الأخ لأبوين ، ثم لأب ، ثم العمُّ ثم ابنه كذلك .

وإن فقدوا فعصباتُ الولاء بالترتيب ، إلا أن أخا المعتق وابنَ أخيه يُقَدَّمانِ على الجدِّ .

ولا ترث امرأة بولاء إلا معتَقَها أو مُنتمِياً إليه بنسب أو ولاء .

وأربعة يعصِّبون أخواتِهم : الابن وابنه وأخٌ لأبوين ولأب .

فصل : وصية المكلَّف صحيحةٌ في غير المعصية في الجهة العامة ، وفي المعين تصورُ الملك ، وتصح بالمعدوم والمجهول .

وهي من الثلث ، فإن زاد وُقِف على إجازة الوارثِ الخاصِّ كما سلف في الحجر ، وتصح لقاتل ولوارثٍ إن أجاز باقيهم .

وشرط الوَصِيِّ : تكليفٌ وحرية وعدالة وهداية إلى التصرف ، وإسلام في المسلم .

ويجوز تعليقها على شرط في الحياة وبعد الموت ، ويجوز الرجوع فيها ، ولا تتم إلا بالقبول بعد الموت ، ولكلٍّ منهما العزلُ متى شاء ، إلا أن يغلب على الظن تلفُ المال باستيلاء ظالم ، فلا يجوز للوصيِّ عزلُ نفسِه .

فصل : يُخمس الفيءُ ، فأربعةُ أخماسه للمرتزقة ، والخمس الباقي لخمسةٍ : للمصالح الأهمِّ منها فالأهمِّ ، ولذي القربى وهم بنو هاشمٍ والمطَّلبِ ، ولليتامى وهو صغير فقير لا أب له ، والمساكينِ ، وابن السبيل .

والغنيمة أربعةُ أخماسِها للغانمين ، يقدَّم فيها السَّلَبُ للقاتل ، للراجل سهمٌ وللفارس ثلاثةُ أسهمٍ ، ويُرضَخ للعبد والصبيِّ والمرأةِ ، والذميِّ إذا حضر بلا أجرة وبإذن الإمام .

والخُمس الباقي يُخمس خمسةً ، ويُقسَم كما سلف .

كتاب النكاح

هو الضم .

وخُصَّ نبيُّنا صلى الله عليه وسلم فيه بتخيير نسائه بين المُقَام معه والمفارقةِ فاخترنه ، فحُرِّم عليه أن يتبدَّل بهن ثم نُسخ ، وطلاقِ مرغوبته على الزوج[1] ، ووجوبِ إجابتِه على المصلِّي ولا تبطل ، ويزوِّجُ مِن نفسه

(١) أي يجب على الزوج طلاقها ؛ لينكحها النبي ﷺ . قال السبكي : «هذا منكر من القول ، ولم يكن رسول الله ﷺ تعجبه امرأةُ أحد من الناس ، وقصة زيد إنما جعلها الله تعالى - كما صرَّح =

ومَن شاء بغير إذن ، وبتزويج الربِّ جل جلاله ، ويزيدُ على تسعٍ[1] ، وينكح بالهبة من جهة الراغبة ، وأما من جهته فلا بدَّ من لفظ ، وينكح أيضاً بلا مهر ، وبلا ولي ولا شهود ، ومع الإحرام .

فصل : وهو مستحب لذي أُهْبَة محتاجٍ إليه ، وسليمٍ دون تعبد ، وصفتُها دَيِّنةٌ عاقلة بكر رأى وجهها وكفيها بعد العزم على خطبتها .

ويجمع الحرُّ بين أربع ، والعبدُ بين اثنتين . ويطأ بملك اليمين ما شاء .

ويزوِّج الأب أو الجدُّ الصغيرَ بالمصلحة ولو أربعاً ، والمجنونَ الكبير بالحاجة بواحدة[2] ، والحاكمُ أيضاً ، فإن كان له حالُ إفاقةٍ انتظرت ، والسفيهَ عند الحاجة بعد إذنه لهم بواحدة[3] ، ولهم أن يأذنوا له أيضاً .

والعبدُ الصغير لا يجبر كالكبير ، ولا يُجبَر سيدُه ، نعم ، يَنكح بإذنه .

فصل : ويحرم نظر فحل بالغ ومراهق إلى عورةِ كبيرةٍ أجنبية ، ووجهِها وكفيها لغير حاجة ، أما نظره لموطوءته فإنه حلال حتى الفرجُ ، ولا ينظر من المَحْرم والرجلِ العورةَ كنظرِها إليه ، والعبدُ والممسوح كالمَحْرم ، ونظر الأمرد بشهوةٍ حرام .

في سورة الأحزاب من أولها إلى آخر القصة – قطعاً لقول الناس : إن زيداً ولدُ رسول الله ﷺ ، وإبطالًا للتبني في الإسلام» . ينظر : حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب ٣/ ١٠١ .

(١) فكان يجوز له أن يتزوج من شاء من النساء بلا حصر ؛ لأنه مأمون الجور ، فكان النكاح في حقه كالتسري في حقنا ، ومن ثم لم يشترط في وليٌّ ولا شهود ولا إذن ولا مهر . ينظر : فتح الجواد ٢/ ٦٤ .

(٢) في الأصل : فواحدة .

(٣) في الأصل : فواحدة .

والمرأة مع المرأة كرجل مع رجل ، لا ذميةٌ مع مسلمة ، وحَرُم[1] نظرها إلى ما عدا العورةَ من الأجنبي .

وكل موضع حرم فيه النظر حرم المسُّ .

فصل : ولا يحل التصريح بالخِطبة لمعتدة ، ويحرم التعريض للرجعية فقط .

فصل : ولا يصح النكاح إلا بإيجاب وقبول ، بلفظ التزويج أو الإنكاح ، غيرَ مؤقَّتٍ ولا معلَّق ، بحضور وليٍّ مُرشِد ، وشاهدي مقبولِ شهادةِ نكاح ، لا مستورِ إسلامٍ وحرية .

ولا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد .

فصل : وأحق الأولياء : أب ، ثم جد لأب ، ثم أخ لأبوين ، ثم لأب ، ثم لابنيهما على هذا الترتيب ، ثم عمٌّ ، ثم سائر العصبة كالإرث ، فإن فُقِدوا زوَّج المعتِق ، ثم عصبتُه كالإرث ، فإن فُقِدوا زوَّج الحاكم .

فصل : ولا ولاية لفاسقٍ غيرَ الإمام ، ومحجورٍ عليه بسفه ، ومجنونٍ ، فيزوج الأبعدُ ، وإن عضل القريب أو غاب مسافةَ القصر زوَّج الحاكمُ .

فصل : والكفاءة في الدين والنسب والصنعة والحرية وفقدِ العيوب المثبتة للخيار ، فإن رضيت هي وسائرُ الأولياء في الدرجة بترك ذلك صحَّ .

---

(١) في الأصل : وحرمة .

فصل : ويجب تسليم المرأة في بلد العقد ، وتسلَّم الأمة بعد ثلثِ الليل . ويملك الاستمتاعَ بها من غير إضرار ، وله أن يسافر بها إن شاء ، والأمةُ بالإذن .

ولا يجوز وطؤها في الحيض وبعده ما لم تغتسل ، ولا في الدبر ، والعزل جائز ، ويُـجبِرُها على ما يقف الاستمتاعُ أو كمالُه عليه .

فصل : وللأب والجد إجبار البكر بمهر المثل بنقد البلد من موسرٍ بصداقها[1] ، والثيبُ لا تُزَوَّج إلا بعد البلوغ والإذنِ ، إلا في المجنونة والأمة .

فصل : ويحرم بالنسب سبع : الأم وإن علت ، والبنت وإن سفلت ، والأخت ، والعمة ، والخالة ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت .

وبالمصاهرة أربع : أم الزوجة ، والربيبةُ إذا دَخل بالأم ، وزوجة الأب ، وزوجة الابن .

ويحرم هؤلاء بالرضاع أيضاً .

والجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها حرام .

---

(١) يشترط أن يزوجها من كفء موسر بصداقها ، وألا تكون بينهما عداوة ظاهرة ، فإن خالف لم يصح النكاح ، وإن زوجها بدون مهر مثل أو بغير نقد البلد صح النكاح بمهر المثل من نقد البلد ، واختار جمع محققون الصحة فيما لو زوجها بكفء غير موسر . ينظر : تحفة المحتاج ٧/ ٢٤٤ ، وفتح المعين للمليباري ص ٤٦٦ .

فصل : ويحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ، وتحل كتابيةٌ إن عُلم دخول أول آبائها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه[1] ، اللهم إلا أن تكون إسرائيليةً فتحل مطلقاً[2] .

ولا تحل مرتدة لأحد ، ولا ينكح الحرُّ أمةً مسلمةً ابتداء ، إلا إذا عَدِم طَوْلَ حرةٍ وخاف العنت أي الزنا ، ولا يَنكح من يملكها كعكسه .

فصل : أسلم كتابي وتحته كتابية دام نكاحه ، أو وثنية أو مجوسية فتخلَّفت قبل دخولٍ تنجزت الفرقة ، أو بعده وُقِفَت الفرقة على انقضاء العدة ، فإن أسلم الآخر قبل انقضائها استمر .

فصل : يثبت الخيار بالجنون والجذام والبرص المستحكم ، والرَّتَق والقَرَن ، والجَبِّ والعنة ، بالحاكم على الفور ، والقول قول الزوج في نفي العنة ، وفي وطء الثيب ، وفي المجبوب إذا بقي ما يمكن الجماع به ، وقولُها فيما إذا اختلفا في إمكانه ، وفيما إذا كانت بكراً وأنكرت الوطء .

فصل : يلزم الولد إعفاف أصله ، وعليه مؤنتهما ، إذا كان فاقدَ مهرٍ يحتاج إلى النكاح .

---

(١) هذا هو المعتمد وقيل : يكفي دخولهم قبل نسخه ولو بعد تحريفه ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم تزوجوا منهم ولم يبحثوا . ينظر : تحفة المحتاج ٧/ ٣٢٣ .

(٢) دخل أول آبائها قبل التحريف أو بعده لشرف نسبها ، ما لم يتيقن دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه لسقوط فضيلته بنسخه ، وهي بعثة عيسى أو نبينا صلى الله عليهما وسلم ، ولا تحل المتولدة بين من تحل ومن لا تحل . ينظر : تحفة المحتاج ٧/ ٣٢٤ .

فصل : تسن تسمية الصداق في العقد[1] ، وما جاز أن يكون مبيعاً جاز أن يكون صداقاً ، ويجوز أن يكون عيناً ومنفعةً .

وتَـمْلك بالتسمية ، ويستقر بالدخول والموت ، وتملك التصرف فيه بالقبض ، ويتشطر قبل الدخول إن لم تكن الفرقة بسببها أو منها .

ولها حبس نفسها حتى تقبض المهر المعيَّن والحالَّ ، ولو تمانَعا أُجبرا ، وإن اختلفا في قبضه فالقول قولها ، وتستحقه المفوِّضة بالفرض أو الموت .

وحيث فسد فلها مهر المثل ، وهو ما يرغب به في مثلها . وفي وطء في نكاح فاسد أو شبهةٍ مهرُ مثل وإن تكرر ، إلا أن يتعدد جنسها ، وكذا إذا كرر وطء مغصوبة أو مكرهة على زنا .

وليس للولي عفو عن الصداق .

فصل : وللمطلقات والمفارقات لا بسببها متاع بالمعروف ، إلا أن يجب شطر مهر ، ويستحب أن لا ينقص عن ثلاثين درهماً .

فصل : ووليمة العرس سنة ، والإجابة فرض عين ، بشرط أن يعيِّنه بالدعوة ، وألا يخص الأغنياء ، وأن يكون الداعي مسلماً ، وأن لا يكون هناك عذر مرخص ، وبقصد التودد .

ويحل النثر في الإملاك وغيره ، وترك التقاطه أولى .

---

(١) في الأصل : العبد .

فصل : وإذا بات عند بعض نسوته وجب عند الباقي ، وأقله ليلة ، ويضعِّف للحرة ، ولا يدخل على غير المقسوم لها إلا لحاجة .

ويُقرِع عند إرادته السفرَ ، ويخصُّ الجديدةَ البكر بسبع ، والثيبَ بثلاث بلا قضاء .

فصل : وإذا ظهر أمارت النشوز وعظها ، فإن تحققه ولم يتكرر زاد الهجرَ في المضجع ، فإن تكرر ضرب[1] ، فإن اشتد الشِّقاق بعثَ حكماً من كلٍّ ، وهما وكيلان لهما .

فصل : يصح الخلع على عوضٍ متموَّلٍ معلوم ، وتملك نفسها ، ولا رجعة له عليها ، ولا يلحقها طلاق ، ويجوز في الحيض كالطهر ، ومع الأجنبي ، وبلفظ الخلع والطلاق والمفاداة .

فصل : يصح طلاق المكلف بصريحٍ : طَلَّقتُ وفارقتُ وسَرَّحتُ وخالعتُ بكذا ، وكنايةٍ : كلُّ ما احتمل الطلاقَ وعدمَه احتمالاً ظاهراً بنية .

وهو بدعي حرام في الحيض[2] والنفاس ، وآخرِ الطهر لا الحيضِ ، وطهرٍ وطيء فيه من قد تحْبَل ، أو في حيض قبله ، أو استدخلت ماءه ، ولم يظهر حملها ، لا اختلاعها ، وندبت الرجعة إلى الطهر[3] . وإلا فسني .

---

(١) المعتمد أن له الضرب إذا تحقق النشوز وإن لم يتكرر ، لكن بشرط أن يعلم إفادة الضرب ، وأن لا تظهر عداوته لها ، وإلا تعين رفع القضية للقاضي . ينظر : تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني ٧/ ٤٥٥ .

(٢) في الأصل : في الطلاق .

(٣) يعني وإمساكها إلى الطهر . والعبارة من الحاوي الصغير ص ٥١٢-٥١٣ .

ولمن لا تعتد بالطهر وفسخُ النكاح[1] : لا سنيٌّ ولا بدعي .

ويملك الحر ثلاثاً ، والعبد طلقتين ، ويصح الاستثناء فيه بشرطه ، وتعليقه بالصفة والشرط[2] ، ولا طلاق قبل نكاح .

وإذا شك في الطلاق فالأصل عدمه ، أو في العدد فالأقلُّ ، ولا يخفى الورع .

ويصح تفويض الطلاق إليها ، وهو تمليك ، وإضافته إلى جزء منها .

فصل : إذا لم يستوف عدد الطلاق بغير عوض بعد الدخول ؛ فله مراجعتها ما دامت العدة قائمةً ، بـ«راجعتُ» ، و«رددتُها إليَّ» ، و«أمسكتُها» ، والإشهاد مندوب .

وإذا جدَّد بعد الانقضاء عادت إليه بما بقي من الثلاث .

واستوفى[1] العددَ لم تحلَّ إلا بعد انقضاء العدة منه ، وتزوُّجِها لآخرَ نكاحاً صحيحاً ، ويُدخِل حشفتَه بقُبلها ، وتَبين منه ، وتنقضي عدتها منه .

---

(١) يعني أن الفسخ أيضا لا بدعي ولا سني ؛ لأنه إنما شرع لدفع ضرر نادر ، فلا يناسبه تكليفُ رعايةِ الأوقات ، ولأنه فوري . والعبارة من الحاوي الصغير ص ٥١٣ ، وينظر : شرح البهجة الوردية ٤/ ٢٩٦ وحاشية القليوبي ٣/ ٣٤٨ .

(٢) تعليقه بالصفة : أن يربطه بحصول شيء بدون استعمال أدوات الشرط ، مثل أن يقول : أنت طالق في شهر كذا أو في أوله أو في آخره ، أو أنت طالق في نهار كذا من شهر كذا أو في أول يوم منه ، أو أنت طالق للسنة أو للبدعة ، ونحو ذلك .

وتعليقه بالشرط : أن يربطه بحصول شيء باستعمال إحدى أدوات الشرط مثل : إِنْ ومَنْ وإذا ومتى ومتى ما وكلما ، نحو : إن دخلتِ الدار فأنت طالق ، ومن دخلت من نسائي الدار فهي طالق . ينظر : الحاوي الصغير ص٥٠٠-٥٠١ ، والإقناع للشربيني مع حاشية البجيرمي ٣/ ٥١١ .

فصل : وإذا حلف أَنْ لا يَطَؤُها مطلقاً أو فوق أربعة أشهر فهو مُولٍ ، فيُمهَلُ إن سألتْ أربعة أشهر ، ثم يخيَّر بعدها بين الفيئة والتكفير أو الطلاق ، فإن امتنع منه فالحاكم .

فصل : وإذا قال المكلف لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، ولم يُتبِعه بطلاق ، كَفَّر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من عيب يُـخِلُّ بالعمل والكسب ، فإن عجز فبصوم شهرين متتابعين ، فإن عجز عنه فبإطعام ستين مسكيناً أو فقيراً كلِّ مسكين مُدّاً ، ويحرم وطؤها قبل التكفير .

فصل : وإذا قذف المكلف زوجته بالزنا صريحاً وكنايةً ، لاعن لدفع حد القذف ، بقوله عند الحاكم على منبر الجامع في جَمْعٍ بعد عصر جمعة في أشرف بلده : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتُها به من زنا ، وإن الولد المذكور ليس مني ، أربع مرات ، وفي الخامسة بعد وعظِ الحاكم : وعليه لعنة الله إن كنتُ من الكاذبين فيما رميتُها به .

ويَسقط عنها الحدُّ بأن تلتعن فتقولَ على الوصف السالف : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ، وفي الخامسة بعد وعظها : إن عليها غضب الله إن كان من الصادقين .

ويتعلق بلعانه : فرقة ، وحرمة مؤبدة ، وسقوط حد ، ووجوب حد زناها إن كان القذف بزناً مضافٍ إلى حال الزوجية ، وانتفاءُ نسبٍ نفاه بلعان ، وإنما يحتاج إلى نفيٍ ممكن منه ، وهو على الفور حيث لا عُذْرَ .

---

(١) أي وإذا استوفى .

فصل : وطء الأمة مُلحِق للولد الممكنِ ، إلا أن يدعيَ استبراء ويحلفَ عليه .

والاشتراك في الوطء مع الإمكان من كل منهما يُرجَع إلى القائف ، وهو مسلم عدل مجرِّب حر ، والأولى أن يكون مُدْلِجِيّاً . فإن فُقد أو أَشكل أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما ، تُرِك إلى البلوغ لينتسب بميل الطبع .

فصل : عدة المتوفى عنها إن كانت حاملاً منسوباً إليه فبوضعه ، وإلا فبأربعة أشهر وعشر ، وغيرِها إن كانت حاملاً فكذا ، وإلا فإن كانت من ذوات الأقراء فبانقضاء ثلاثة أقراء ، أي أطهار تحُتَوَشُ بالدم ، وإلا فبثلاثة أشهر .

والأمة على النصف في الأشهر ، وتعتدُّ بقرأين .

فصل : وتترك المتوفى عنها التزين بما صُبِغ للزينة ، والتحليَ والتطيبَ بما يحَرم في الإحرام ، ودَهْنَ الشعر[1] والاكتحالَ لا للرمد .

فصل : وتلازم المعتداتُ مسكنَ الفراق إلا لعذر ، وإن لم يَلِقْ بها فما قرب منه .

---

(١) أي يحرم عليها دهن شعور رأسها لما فيه من الزينة ، بخلاف دهن سائر البدن ، ويحرم عليها أيضا كل ما فيه زينة مثل الخضاب بحناء أو غيره كزعفران وورس ، وتطريف أصابعها وتصفيف شعر طرتها وتجعيد شعر صدغيها وحشو حاجبيها بالكحل وتدقيقه بالحف وغير ذلك . ينظر : مغني المحتاج ٣/ ٤٠٠ .

فصل : ويحرم تزويج موطوءة وزائلة فراش من غير الواطئ ومن غير من زال فراشه عنها ، وبحصولِ[1] ملكِ غير الزوجة وزوالِ الردة والزوجية ؛ الاستمتاعُ[2] بغير المسبية ، أما المسبية فيحرم الوطء فقط .

ويستمر التحريم إلى مضيِّ حيض كامل أو شهرٍ أو وضعِ الحمل بعد لزوم الملك ، وعدةِ المعتدة ، وطلاقِ المزوَّجة ، وإسلامِ المحرَّمِ نكاحُها .

فصل : يحرِّم حصول لبن امرأة حُلِب حياتَها ، وإن غُلِب إن حصل كلُّه في معدة صبي قبل الحولين ودماغِه لا بحقنه ، خمسَ رضعات في العادة= على من ينتسب إليه مَن درَّ عليه اللبنَ ، ومرضعةَ زوجته وإن بانت ، ويدفع النكاح ، ولزوجتيه كيف ارتضعتا[3] .

ويثبت بشهادة المرضعة مع غيرها إن لم تطلب أجرةً .

فصل : يجب للممكِّنة صبيحةَ كل يوم تمليكُ مُدَّيْ حَبٍّ بمؤنته على الموسر ، ونصفه على المسكين[4] ، ومدٌّ ونصف على المتوسط ، واللحم

---

(١) أي : ويحرم بحصول .

(٢) في الأصل : والاستمتاع . والعبارة مأخوذة من «الحاوي الصغير» ص ٥٣٧ .

(٣) العبارة من الحاوي الصغير ص ٥٣٩-٥٤٠ . وقوله : (ويدفع النكاح) معناه أن الرضاع الطارئ يدفع النكاح ، كما يمنعه ابتداء ، فلو نكح صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته من نسب أو رضاع اندفع نكاحه ؛ لأنها صارت أخته أو بنت أخته .

وقوله : (ولزوجتيه كيف ارتضعتا) معناه أن نكاح زوجتيه يندفع بالرضاع الطارئ كيفما وقع معًا أو مرتَّبًا ، لصيرورتهما أختين معاً ، لكن لا تندفع الأولى في حالة الترتيب إذا كانت المرضعة أجنبية إلا برضاع الثانية . ينظر : شرح البهجة الوردية ٤/ ٣٧٨ .

(٤) في الأصل : فصل على المسكين .

والأُدْم على العادة ، وإخدامُ حرة تُـخْدَم ، وكسوةٌ تكفيها بالعادة ، وسكنى تليق بها .

وإمتاعُ غطاءٍ ووِطاء ، وآلةِ طبخ وشربٍ ومؤنتِه ، وأجرةِ الحمَّـام لأهل الحضر .

وتسقط بالنشوز . وإن عجز عن واجب المعسِر أُمهِل ثلاثةً ، وتَفْسَخ في صبيحة الرابع .

فصل : وعلى من فضل عن قوته وقوت زوجته ليومٍ وليلة ، كفايةُ أصلٍ أو فرع لا شيء له ولو كسوباً[1] ، فيقدم[2] عند الاجتماع الفرع ثم الأصل ، ثم الأقرب ، ثم الوارث ، وقُدِّم الأب وآباؤه على الأم ، وفي الأخذ يُعكَس .

فصل : وعلى الأم إرضاع ولدها اللِّبَأ ، ثم إن تعينت فيجب عليها أيضاً ، وإلا فبالأجرة إن لم يتبرع غيرُها .

فصل : ويجب للرقيق قدر الكفاية بالعادة ، ويكلفه ما يطيق ، وعلف السائمة بالجدب ، لا عمارة العقار .

فإن امتنع من ذلك بِيعَ عليه أو أُوجِر[3] ، ثم من بيت المال .

---

(١) هذا ما جرى عليه الرافعي وصاحب الحاوي ، والمعتمد التفريقُ بين الأصل والفرع ، فلا تجب لفرع مكتسب ، ولا يكلف الأصل كسباً ؛ لتأكد حرمة الأصل ؛ ولأن تكليفه الكسب مع كبر سنه ليس من المعاشرة بالمعروف المأمور بها ، لكن تجب لفرع كبير شغله عن الكسب اشتغاله بالعلم بشرط أن تظهر نجابته وفائدته . ينظر : فتح الجواد ٢/ ٢٣٢ ، وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني ٨/ ٣٤٧ .

(٢) يعني في بذل النفقة لا في أخذها .

(٣) أُوجر على وزان أُوقد ، إفعال من الوجور .

ولا يحلب إلا ما فضل عن ولدها .

فصل : شرط الحاضن ست ؛ عقل ، وحرية ، وإسلام للمسلم ، وأمانة ، وإرضاع الرضيع ، وبصر . وإن نكحت من لا حقَّ له[1] في الحضانة بطل حقها ، وإن طُلِّقت عاد كعودِ شرطها .

وشرط المحضون : عدم الاستقلال . وتُقَدَّم الأم ، ثم أمهاتها بإدلاء الإناث ، القربى فالقربى ، ثم الأب ، ثم أمهاته كذلك ، ثم أبوه ، ثم أمهاته كذلك ، ثم ولد الأبوين ، ثم لأب ، ثم لأم ، ثم الخالات لأبوين ، ثم لأب ، ثم لأم ، ثم ولد ولد الأبوين ثم الأبِ إلا ابن الأخت ، م بنتُ ولد الأم ، ثم ولدُ الجد لأبوين ، ثم لأب ، ثم العمة لأم ، ثم بنات الخالات ثم بنات العمات بترتيب أصولهن ، ثم ولدُ العم الوارثُ ، تقدَّم أنثى كلِّ رتبة على الذكر منها .

فصل : وقُدِّم مختار المميِّز ، بشرط كون المختار محرماً للمحضونة ، وله الرجوع عنه .

فإن اختار الأب فللأم الزيارة ، أو الأمَّ عَلَّمه حرفةً .

وله أخذ الصغير إن سافرت ، أو الأبُ لنقلة .

---

(١) في الأصل : لها . وينظر : الحاوي الصغير ص ٥٤٦ .

كتاب الجنايات

هي من جَنَى الثمر ؛ إذا قطعه ، وهي ثلاثة :

عمد ، وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباً ، وهو موجِب للقصاص ، والدية بدل عنه عند العفو ، وتجب في ماله مغلظةً حالَّةً .

وخطأ ، وهو ما فقد فيه قصد أحدهما .

وشبه العمد ، وهو قصدهما بما لا يقتل غالباً ، ولا قصاص فيهما .

ويجب في الأول دية مخمَّسةٌ مؤجلة في ثلاث سنين ، وفي الثاني دية مغلظة مؤجلة ، وكلاهما على العاقلة .

والمغلظة : ثلاثون حقةً ، وثلاثون جذعةً ، وأربعون خلفةً ، أي حاملاً .

والمخمسة : عشرون حقةً ، وجذعةً ، وبنتَ مخاضٍ ، وولدَ اللبون .

فصل : والعاقلة : العصبات إلا الأصل والفرع ، ولا يعقل فقير ورقيق وصبي ومجنون ومسلم عن كافر وعكسه ، وعلى الغني نصف دينار ، والمتوسطِ ربعه ، ويعتبران آخرَ الحول .

فصل : إنما يجب القصاص على البالغ العاقل المعصوم المكافئ ، فلا يقتل مسلم بكافر وحر برقيق ، ولا والدٌ يقتل بولد ولا لأجله .

والأطراف كالنفس ، ويشترط فيها المماثلة ؛ فلا تقطع[1] صحيحة بشلاء .

---

(١) في الأصل : ولا تقطع .

فصل : ويقتل جمع بواحد ، وللولي عفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤوس .

فصل : ولا قصاص في الشِّجاج إلا في الموضحة ، ويجب القصاص في القطع من مفصل ، لا في كسر عظام .

فصل : في النفس الكاملة لدى الموت مائة من غالب إبل البلد ، أو إبل الجاني لا المعيب ، ثم أقربِ بلد ، ثم القيمةُ .

وللأنثى والمشكِل : النصف ، ولليهودي والنصراني : الثلث ، وللمجوسي ونحوه : الخُمس .

فصل : ويجب في الجنين الحر المسلم غرةٌ : عبد أو أمة ، سليماً من عيب يثبت الرد ، مميِّزاً لم يضعف بالهرم ، يساوي خَمْساً من الإبل بدلُه إن فُقِد ، ثم قيمتها .

وفي الرقيق عُشر قيمةِ أمه .

فصل : وتغلظ دية الخطأ إذا قتل في الحرم أو الأشهر الحرم : ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب ، أو ذا رحم محرم .

فصل : وتكمل دية النفس في الثنائي كاليدين والرجلين واللَّحيين والأذنين والعينين والشفتين والأنثيين وحلمتي المرأة وإِسْكَتَيْهَا[1] .

---

(١) الإسكتان بفتح الهمزة وكسرها وفتح الكاف : هما حرفا شق فرج المرأة . ينظر : تحرير ألفاظ التنبيه ص ٣٠٨ ، والقاموس (أسك) .

وفي الأجفان الأربعة ، واللسانِ وحركته ، وذهاب البصر ، والسمع ، والكلام ، والشم ، والعقل ، والذكر ، وإفضاء المرأة ، والجِلد ، والذوق ، والمضغ ، والحشفة ، والإمناء ، والإحبال ، والتلذذ بالجماع ، والطعامِ .

فصل : وفي موضحة الحر [نصف] عشر دية صاحبها ، وكذا في ظاهر سنٍّ مُتَّغِرٍ[1] أوبان فسادُ المنبت[2] .

فصل : وفيما لا مقدر فيه الحكومة ، وهي جزءٌ نسبته إلى دية النفس نسبةُ نقصِها من قيمته لو كان رقيقاً بصفاته .

فصل : وفي الرقيق القيمة ، وما ضمن من الحر بالدية ضُمِن منه بالقيمة ، وبالحكومة[3] فيما نقص .

فصل : تثبت القسامة في القتل بمحل لوث ، وهو قرينة لصدق المدعي كأن تفرق جمع عن قتيل ، فيحلف على قتل ادعاه خمسين يميناً ويستحق الدية .

فصل : وفي قتل المعصوم كفارة مرتبة ، لكن لا إطعام .

***

---

(١) في الأصل : متغير . والعبارة من الحاوي الصغير ص ٥٦١ . والاتغار افتعال من الثغر ، يقال للصبي إذا سقطت رواضعه : مثغور ، فإذا عادت ونبتت قيل اتَّغر فهو متَّغر ، بالتاء المثناة من فوق ، وأصله : اثتغر على وزن افتعل . ينظر : حاشية الشرواني على التحفة ٨/ ٤٢٨ .

(٢) أي إذا قلع سن غير مثغور وبان فساد المنبت وجب القود أو الأرش ، كما في التحفة ٨/ ٤٦٩ .

(٣) في الأصل : أو بالحكومة .

فصل : ويقاتل أهل البغي إذا كان لهم شوكة وتأويل ومطاع ، بعد الإنذار ، ولا يقاتل المدبِر ولا مثخنهم وأسيرهم ، ولا يغنم مالهم .

فصل : شرط الإمام كونه : ذكراً حراً قرشياً مجتهداً شجاعاً ، ذا رأي وكمالِ أعضاء وسمعٍ وبصر ونطق .

وتنعقد ببيعة أهل الحل والعقد ، وباستخلاف الإمام ، وبجعل الأمر شورى بين جمع ، بالاستيلاء ، وينظر في أمر الرعية ديناً ودنياً .

فصل : الردة قطع المسلم المكلف المختارِ الإسلامَ بنيةٍ أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ عناداً ، أو استهزاءً ، أو اعتقاداً ، كإلقاء مصحف بقاذورات ، وقذف نبي .

ولا شيءَ إن أسلم وتُقبَل توبته حتى الزنديق ، وتجب استتابته بلا مهل ، فإن تاب بأن يلفظ بالشهادتين وبرئ من كلِّ دين خالف الإسلام إن كان على دين يزعم أهله اختصاص الرسالة بالعرب ، وإلا قتل .

فصل : حد المحصن - وهو المكلف الحر المصيب بنكاح صحيح - الرجمُ ، بإيلاج فرج في فرج محرَّم لعينه خالٍ عن شبهة .

وغيرِه جلدُ مائة وتغريب عام ، والرقيق نصفه .

فصل : إذا قذف مكلف مختار ليس بأصل محصناً جُلِد ثمانين ، والرقيق على النصف .

فإن أقام بينةً بزناه أو عفا المقذوفُ سقط ، وكذا إذا لاعن كما مضى .

فصل : إذا شرب الملتزم المختار مُسكِرَ جنسٍ بغير ضرورة ، ضُرِب أربعين سوطاً للحر ، وله أن يبلغه ثمانين تعزيراً ، ولا يحد بالريح .

فصل : ويقطع المكلف بسرقة قدر ربع دينار خالص من حرز مثله ، لا ملك له فيه ولا شبهة ، يده اليمنى من المفصل ، فإن عاد فرجله اليسرى ، فإن عاد فاليد اليسرى ، فإن عاد فالرجل اليمنى ، فإن عاد عزر .

فصل : قاطع الطريق إذا كان مسلماً مكلفاً له شوكة وأخذ نصاب السرقة ، قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، فإن عاد فيسراه ويمناه .

وإن قتل عمداً من يكافئه قُتِل حتماً ، وإن انضم إليه أخذ المال زِيدَ صَلْبُه ثلاثاً ، فإن أخاف فقط عُزِّر ، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط الحد وأخذ الحق .

فصل : ويعزر في كل معصية لا كفارة لها ، ناقصاً عن أدنى حده ، وهو مضمون على العاقلة[1] .

فصل : والصائل يُدفَع بالأخف فالأخف ولو عن المال ، ويجب عن البضع ، والعاصي[2] والكافرُ عن النفس ، فإن أدى الدفع إلى الهلاك فهدر .

فصل : ومن كان مع دابة أو دوابَّ ضَمِن إتلافَها ، فإن كانت وحدها ضَمِن ليلاً فقط إن لم يفرِّط ، والهرة المتلِفة يَضمن مالكُها[1] .

---

(١) يعني إذا حصل به هلاك ؛ لأنه مشروط بسلامة العاقبة ؛ إذ المقصود التأديب لا الهلاك ، فإذا حصل الهلاك تبين أنه جاوز الحد المشروط ، سواء أكان التعزير من ولي لموليه أو قاضٍ لمن رفع إليه ، أو زوج لزوجته ، أو معلم لمتعلم منه ولو بإذن الولي . ينظر : شرح منهج الطلاب ٢/ ٢٠٥ .

(٢) في الأصل : المعاصي . ولعل المثبت هو الصواب . وفي التحفة ٩/ ١٨٤ : «أما غير المحترم كزان محصن وتارك صلاة وقاطعٍ تحتم قتله ، فكالكافر» .

فصل : له رميُ عينِ ناظرِ محَرْمِه من ثقبة ، إذا لم يكن هناك محَرمُه وزوجتُه ، بنحو حصاة .

فصل : والختان واجب بعد البلوغ ، ويندب عنه في سابعه[٢] ، فإن ضعف عنه أخره إلى احتماله .

كتاب الجهاد

هو كلَّ سنة مرةً فرض كفاية ، ولا يجب إلا على مكلف حر ذكر بصير مستطيع .

والنساءُ والصبيان إذا أُسِروا رَقُّوا ، والكاملُ يتخير فيه الإمام بَنيه والقتلِ والمنِّ والفداء .

ومن أسلم قبل الأسر عَصم نفسَه وماله وصغارَ أولاده ، لا زوجته .

ويحكم بإسلام الصبيِّ بسَبْيِه عند عدم أحد الأبوين ، وكذا بوجدانه لقيطاً بدار الإسلام ، وبكون أحد أبويه مسلماً عند العلوق ، وبإسلام أحدهما بعده .

---

(١) يعني من يؤويها وإن لم يمكلها ، وذلك إذا عُهد منها الإتلاف ثم أرسلها أو قصَّر في ربطها ؛ لأنه مقصِّر ، و مثلها في ذلك كل حيوان عُرف بالإضرار وإن لم يملك ، فيضمن ذو جمل أو كلب عقور ما يتلفه إن أرسله أو قصر في ربطه . ينظر : أسنى المطالب ٤/ ١٧٣ ، وتحفة المحتاج ٩/ ٢١٠ .

(٢) أي سابع يوم ولادته ، ويكره قبل السابع ، فإن أخر عنه ففي الأربعين ، وإلا ففي السنة السابعة ؛ لأنها وقت أمره بالصلاة ، ولا يحسب يوم الولادة من السبعة على الأصح عند الأكثرين . ينظر : روضة الطالبين ١٠/ ١٨١ ، وتحفة المحتاج ٩/ ٢٠٠ .

فصل : ولا ينصرف من الصف إلا لعذر كزيادة على ضعف وتحيُّزٍ إلى فئة .

ويجوز إتلافُ بنائهم وشجرهم ، بخلاف الحيوان لغير ضرورة .

فصل : ويصح من كل مسلم مكلف مختار أمانُ حربيٍّ وعدد محصور ، لا أسيرٍ ، بكل ما يفيد مقصودَه ، بشرط ألا يزيد على أربعة أشهر .

وتجب الهجرة من بلاد الكفر إن لم يمكنه إظهارُ دينه .

فصل : وإن دل علج على قلعة ليعطى منها جاريةً ، وفتحنا بها ، فله .

وإن نزلوا على حكم حاكم جاز ، ويَفْعَل الأحظَّ للإسلام .

فصل : تعقد الجزية لمكلف حر ذكر زعم التمسك بكتاب كالمجوسي ، لم يعلم أن أول آبائه اختار ذلك الدين حين نُسِخ .

وأقلها دينار كلَّ سنة ، وله أن يماكس لا لسفيه[1] ، ويزيد ضيافة المسلم المار ، وتؤخذ برفق كسائر الديون ، وإن مات في أثناء الحول أو أسلم أو جُنَّ ، أُخِذ لما مضى[2] .

---

(١) يعني أن الذمي إن لم يبذل إلا ديناراً وجب القبول ، وللإمام أن يماكس غير السفيه في الزيادة ، فإن بذل زيادة ثم علم أن الزيادة لم تكن واجبة لم ينفعه ، وكان كمن اشترى بالغبن ، ولا يصح عقد السفيه أو وليه له بأكثر من دينار . ينظر : الوسيط للغزالي ٧/ ٦٩ ، وأسنى المطالب ٤/ ٢١١ .

(٢) فيؤخذ بالقسط ؛ إذ وجوبها بالسكنى ، فإذا سكن بعض المدة وجب قسطه كالأجرة . ينظر : أسنى المطالب ٤/ ٢١٦ .

ولا بد من التزامهم أحكام الملة ، ويبني دون بناء جارِه المسلم ، ويركب غير الخيل بإكاف عرضاً ، ويلبس الغِيَار والزُّنَّار فوق الثياب ، ويتميز في الحمام .

ولا يوقَّر ولا يصدَّر ولا يُبدَأ بسلام ، ويُلجَأ إلى أضيق الطرق ، ويُمنَع من إظهار منكر وإحداثِ بِيَعٍ في دارنا ، وتبقى إن شُرِط ، ويُمنَع من المُقَام في الحجاز[1] ، وكذا من سائر المساجد إلا بإذن[2] .

فصل : يُهادِن الإمامُ ونائبه لمصلحةٍ أربعةَ أشهر ، ولضعفٍ عشرَ سنين ، لا بمالٍ من غيرِ خوف . وإن هادن على أن له الخيار في الفسخ متى شاء ، جاز .

ويفي لهم بالشرط الصحيح إلى نقضهم ، وبأمارته نَبذ وأَنذَر .

***

فصل : ذكاة الحيوان المأكول بالذبح في الحلق أو اللَّبَّة[3] بتمام الحلقوم والمريء ، ولو من كتابي بجارح لا عظمٍ ، وغيرِ المقدور بالعقر المزهِق حيث كان .

---

(١) وهو مكة والمدينة واليمامة وقراها كالطائف وخيبر ، وكذا طرق الحجاز ، سواء أقاموا فيه بجزية أم لا . ينظر : أسنى المطالب ٤/ ٢١٣ .

(٢) يعني مساجد بقية بلاد المسلمين ، ويأذن له الآحاد كالإمام ولو في دخوله الجامع لحاجة مسلم أو حاجته هو إليه ولسماع قرآن وحديث وعلم ، لا أكل وشرب ونوم ، ويعزر إن دخل مسجدا بلا إذن عالما بالتحريم ، فإن كان جاهلاً عُلِّم . ينظر : أسنى المطالب ٤/ ٢١٥ .

(٣) في الأصل : واللبة . وينظر : أسنى المطالب ١/ ٥٥٢ .

وتندب التسمية والاستقبال والسرعة . وإذا أرسل بصيرٌ جارحةً معلَّمةً على صيد حلَّ .

وذكاة الجنين ذكاة أمه ، وما أُبِين من حيٍّ فهو ميتٌ ، إلا المسكَ وفأرتَه وشعرَ المأكول .

فصل : يضحَّى بثنيِّ الإبل والبقر - ويجزئ عن سبعة - والمعزِ ، وجذعِ الضأن[1] .

ولا يجزئ فيها ما نقص لحمها ، ووقتها من طلوع الشمس يوم العيد ومضيِّ قدرِ ركعتين وخطبتين خفيفات إلى آخر التشريق ، ولا بد من النية .

والأفضل سبع من الغنم ، ثم البدنة ، ثم البقرة ، وأن تكون سمينةً بيضاء ، وأن لا يزيل شعره وظفره في عشر ذي الحجة .

وسُنَّ التسمية ، والصلاة على رسول الله ، والاستقبال ، والتكبير ، والدعاء بالقبول ، وأكل لقمة - وتحرم من الواجب - ، والتصدق بالباقي ، والكمالُ بالثلثين .

ويجب تمليكُ الفقير اللحمَ نيئاً أقلَّ شيء[2] ، وجاز إطعامُ الغنيِّ لا تمليكه[1] .

---

(١) الثني : الذي يُلقي ثنيتَه ، وذلك في الإبل تمام خمس سنين ، وفي البقر والمعز تمام سنتين ، وكذلك الجَذَع هو الذي أسقط مقدَّم أسنانه ، وهو من الضأن له سنة تامة ، وقد يجُذِع قبلها فيكفي . ينظر : تحفة المحتاج ٩/ ٣٤٨ ، ونهاية المحتاج ٣/ ٤٧ .

(٢) يعني يجب التصدق ببعض لحم الأضحية ، وهو ما جرى في العرف أن يتصدق به فيها من القليل الذي يؤدي الاجتهاد إليه . تحفة المحتاج ٩/ ٣٦٤ .

فصل : والعقيقة كالتضحية ، من الولادة إلى البلوغ ، وفي السابع أفضل ، كما في التسمية وحلقِ رأسه ، للذكر شاتان ، وللأنثى شاة ، بلا كسرِ عظم ، ويسن طبخه بحلو .

فصل : كل حيوان استطابته العرب ولم يَرد الشرع بتحريمه حلالٌ ، وعكسه حرام ، كما له ناب وظفر . وتكره الجلَّالة حتى تطيبَ .

ويجب لخوفٍ ومرضٍ مخوفٍ أكلُ الحرام .

***

فصل : المسابقة جائزة فيما له حافر أو نصل[٢] ونحوهما[٣] ، بمال من أحدهما ، ومنهما إن كان ثَمَّ محلِّل ، مع علم المسافة .

***

فصل : لا تنعقد اليمين إلا من مكلَّف مختار بالله تعالى أو صفةٍ له .

ومَن حلف ليتصدقنَّ بماله خُيِّر بينه وبين كفارة اليمين ، ومن سبق لسانه إلى لفظها من غير قصد فليس بيمين .

---

(١) فيرسل إلى الأغنياء على سبيل الهدية ، وهم أيضًا لا يتصرفون فيه بنحو بيع وهبة ، بل بنحو أكل وتصدق وضيافة لغني أو فقير مسلم ، كالمضحِّي . ينظر : تحفة المحتاج ٩/ ٣٦٣ .

(٢) في الأصل : نضل ، بالمعجمة . وما له نصل هو : السهم والسيف والسكين والرمح . ينظر : الصحاح ٥/ ١٨٣٠ (نصل) .

(٣) قوله : (ونحوهما) أي مثل رمي أحجار باليد أو المقلاع أو المَنجَنيق ، وكل نافع في الحرب . ينظر : شرح المحلي ٤/ ٢٦٥ . قال إمام الحرمين في «نهاية المطلب» : ١٨/ ٢٣٠ : «والمعنى الذي تخيَّله الأصحابُ التحريض على تعلم الفروسية والرماية» .

والحلف على أمرين يتعلق بهما ، والحالف[1] على فعل شيء لا يَحْنَثُ بفعلِ وكيلِه إلا النكاحَ .

وكفارة اليمين مخيَّرة بين عتق رقبةٍ كالظهار ، وإطعامِ عشرة مساكين كلِّ مسكين مُدَّ حَبٍّ من غالب قوت بلده ، وكسوتهم بما يسمى كسوةً ، فإن عجز فصيامُ ثلاثة أيام .

فصل : النذر التزام مكلف مسلم قربةً ، لا مباحاً ومعصيةً ، وإتيانُ شيء من الحرم يوجب الحج أو العمرة[2] .

كتاب القضاء

القضاء فرض على الكفاية ، وقد يتعين . وشرط القاضي : أهلية الشهادات ، مع الكفاية[3] والاجتهاد ، وله الاستخلاف عند الحاجة إلا أن يَنهاه .

والتحكيم جائز في غير الحدود وإن كان هناك قاض .

فصل : وينعزل بالجنون والعمى وذهابِ الأهلية ، لا الإغماء خلافاً للرافعي[1] .

---

(١) في الأصل : الحلف . وينظر : مختصر أبي شجاع ص ١٦٥ دار المنهاج ؛ فإن هذا الفصل يكاد يكون مختصرًا منه .

(٢) يعني أن من نذر إتيان الحرم أو بيت الله يجب عليه إتيانه بحج أو عمرة أو بهما . ينظر : تحفة المحتاج ١٠/ ٨٧ .

(٣) معنى الكفاية أن يكون ذا نهضة ويقظة تامة وقوة على تنفيذ الحق ، فلا يولى مغفل ومختل نظر بكبر أو مرض وجبان ضعيف النفس . ينظر : تحفة المحتاج ١٠/ ١٠٧ .

فصل : ويتخذ مزكِّياً وكاتباً ومترجماً ودِرَّةً[٢] وسجناً ، وتندب له المشاورة .

فصل : ولا ينفذ حكمه لأصله وفرعه ورقيقه ، وليسوِّ بين الخصمين في الإكرام ، وله رفع المسلم على الذمي .

وقدَّم المسافر المستوفز ثم المرأة ثم السابق ، ثم بالقرعة بخصومة[٣] ، كالمفتي ومدرِّس الفرض .

فصل : [ونَقَضَ][٤] الخطأَ قطعاً ، وظناً بخبرِ واحدٍ وقياسٍ جلي .

فصل : وإذا جلس الخصمان بين يديه فله أن يسكت ، وله أن يقول : ليتكلم المدعي ، فإن ادعى صحيحةً طالبَ خصمَه بالجواب ، فإن أقر

---

(١) هذا ليس قول الرافعي فقط ، بل النووي وغيره معه ، فالمعتمد أن القاضي ينعزل بالإغماء ولو لحظة ، وإن زال إغماؤه أو فسقه لم تعد ولايته في الأصح إلا بتولية جديدة . ينظر : أسنى المطالب ٤/ ٢٨٩ ، وتحفة المحتاج ١٠/ ١٢٠-١٢١ .

(٢) للتأديب اقتداء بعمر رضي الله عنه ، قال الشعبي : كانت درة عمر أهيب من سيف الحجاج ، وله التأديب بالسوط . تحفة المحتاج ١٠/ ١٣٤ .

(٣) يعني أن التقديم بالقرعة إذا تشاحوا ، فإن آثر بعضهم بعضاً جاز . ومن الإقراع أن تكتب أسماؤهم في رقاع . ينظر : مغني المحتاج ٤/ ٤٠٢ .

(٤) زيادة من الحاوي الصغير ص ٦٦٢ ، والعبارة منه ، والمعنى : وينقض القاضي الحكم المخالف للحق قطعًا أو ظنًّا ، وسواءٌ حكمُ نفسِه وحكم غيره .

ثبت ، وإن أنكر فله أن يقول للمدعي : ألك بنية؟ وأن يسكت[1] ، فإن قال : نعم ، وأريدُ تحليفَه[2] حلَّفه .

فصل : والقضاء على الغائب جائز ، ويحلف بعد البينة : إن الحق ثابت في ذمته ، ويُقضَى من ماله .

فصل : يكفي قاسم لا مقوِّم ، ويجبر إن قسم بأجزاء متساوية الصفة ، وكذا بتعديل لا بردٍّ ، وتهايآ إن امتنعت القسمة .

فصل : شرط الشاهد : ذكرٌ ، ناطق ، مسلم ، حر ، عدل : ما باشر كبيرةً موجِبةَ حد وما أصرَّ على صغيرة ، ذو مروءة : تاركُ غيرِ لائق به كإدامة سماع غناء وحِرَفٍ دنيئة ، غيرُ متهم بجرٍّ ودفعٍ وتغافلٍ حيث يحُتَمل الغلطُ ، ومبادرةٍ قبل الطلب إلا ما فيه حق مؤكَّد لله تعالى كطلاق ، وإن رأى المصلحة في الستر ستر .

ويكفي في التعديل : هو عدلٌ ، وزيادةٌ على ذلك تأكيد ، ولا يُقبَل إلا من ذي معرفة بالباطن .

فصل : لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان ، ولا بأربعة إلا في الزنا ، وللمالي رجلان أو رجل وامرأتان ، وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه

---

(١) الفصل إلى هنا ملخَّص من الحاوي الصغير ص ٦٦٣-٦٦٨ .

(٢) في الأصل هنا : فله ذلك ، ثم شطبه الناسخ . وذلك لأن المدعى عليه إن تورع وأقر سهل الأمر ، وإلا أقام عليه المدعي البينة لتشتهر خيانته وكذبه ، فله في طلب تحليفه مع وجود البينة غرض . ينظر : أسنى المطالب ٤/ ٣١١ ، وتحفة المحتاج ١٠/ ١٥٤ .

الرجال غالباً كولادة بذلك وبأربع نسوة ، وما يثبت برجل وامرأتين[1] يثبت برجل ويمين إلا عيوبَ النساء ونحوها .

وتقبل الشهادة على الشهادة فوق مسافة العدوى[2] ، في غير العقوبات ، وفيها إذا كانت لآدمي .

فصل : ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في الترجمة والمضبوط ، وفيما تحمَّله قبل العمى ، وفيما يُشهَد فيه بالاستفاضة إذا لم يحتج إلى تعيين وإشارة ، وهو النسب والموت والوقف والعتق والولاء والنكاح والملك .

فصل : المدعي : من يخالف قولُه الظاهر ، والمدعى عليه : من يوافقه .

ولا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدعيه ، وقد تُسمع في غيره كدعوى الحسبة ، والمرأةِ النكاحَ .

ولا تصح دعوى مجهول إلا في الوصية والإقرارِ بالمجهول ونحوهما[3] ، وأما ما سوى ذلك فلا بد من وصفها .

---

(١) في الأصل : وامرأتان .

(٢) أي مسافة الاستعداء ، واستعديت الأمير والقاضي على فلان فأعداني ، أي استعنت به فأعانني ، والاسم منه العدوى . قال إمام الحرمين : وهي مسافة يبتدىء الإنسان قطعها في صبيحة يومٍ ، ويؤوب إلى منزله قبل أن يجُنَّ الليل . ينظر : نهاية المطلب ١٢/ ١٠٤ ، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٣٣٥ .

(٣) قد تسمع الدعوى بالمجهول في صور كثيرة كوصية وإقرار ؛ لأن المقصود ثبوت الأصل لا غير ، ودية وغرة لانضباطهما شرعاً ، وممر أو مجرى ماء بملك الغير ، بل قد لا تتصور إلا =

فإن كان مع المدعي بنية سمعت ، وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ، إلا في القسامة ، كما سلف . فإن نكل عنها رُدَّت على المدعي وقُضِي له ، ولا يقضى بنكوله ، فإن نكل صرفهما .

فصل : وإن تداعيا شيئاً في يد أحدهما فالقول قوله ، أو في أيديهما تحالفا وجُعِل بينهما ، أو في يد ثالث وأقاما بينتين سقطتا .

فصل : ومن حلف على فعل نفسه فعلى البتِّ ، أو غيرِه فكذا في الإثبات ، وإلا فعلى نفي العلم .

وتغلظ اليمين فيما ليس بمال ، ولا يقصد به المال ، كدعوى الدم ، وفي نصاب مال[1] ، وفي دونه إن رآه القاضي .

فصل : واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال ، لا براءةً ، فيُحكَم بقيام البينة بعدَه[2] .

وتتعدد اليمينُ إذا توجهت عليه لجماعة ، ولو رَضُوا بواحدة[3] .

فصل : ولا تجوز شهادة على فعلٍ كغضب إلا بإبصار ، ولا على قولٍ إلا به وبسماعه .

مجهولة ، وذلك فيما يتوقَّف تعيينه على القاضي كفرض مهر ومتعة وحكومة ورضخ . ينظر : تحفة المحتاج ١٠/ ٢٩٥-٢٩٦ .

(١) يعني نصاب زكاة ، وهو عشرون دينارا أو ما يبلغ قيمتها . ينظر : تحفة المحتاج ١٠/ ٣١٢ .

(٢) أي بعد قطع الخصومة .

(٣) ينظر : أسنى المطالب ٤/ ٤٢٣ ، وحاشية الشرواني على التحفة ١٠/ ٢٥٥ .

فصل : رجع الشهود قبل الحكم امتنع ، أو بعده وقبلَ استيفاءِ مال استوفي ، أو عقوبةٍ فلا ، أو بعد الاستيفاء لم يُنقَض[1] .

فصل : ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم ، أو الطلاقِ الثلاث لزمهم مهرُ المثل ولو كان قبل الدخول ، أو شهودُ القتل بعدَه وقالوا : تعمَّدْنا فالقصاصُ ، وإلا فالديةُ .

فصل : ومن وجب له حق على منكر ولا بينةَ ، فله أن يأخذ جنسَ حقِّه بغير إذنه ، وكذا غيرُه عند الفقد .

[كتاب العتق]

فصل : يصح إعتاق مالك حائز ، به[2] وتحريرٍ وفكٍّ رقبة ، وكنايةٍ مع نية ، ويصح تعليقه على الصفات والأخطار[3] .

وإذا أعتق بعضَ عبده عَتَق كلُّه ، وإن أعتق شِرْكاً له في عبد وهو موسر بقيمته سَرى العتقُ إلى باقيه ، وقُوِّم عليه نصيبُ شريكه يومَ العتق .

ومن ملك أصوله أو فروعه عَتَق عليه .

---

(١) العبارة من المنهاج ص ٥٧٤ ، فينظر في شروحه ، مثل تحفة المحتاج ١٠/ ٢٧٩ .

(٢) قوله : (به) يعني بلفظ الإعتاق . ينظر : الحاوي الصغير ص ٦٩٩ .

(٣) أي الأمور الطارئة التي فيها خطر ، كلو قال السيد لعبده : إن جننت فأنت حر ، عتق العبد ، كما يعلق الطلاق بالأخطار . ينظر : حاشية الشهاب الرملي على الأسنى ٣/ ٢٤٤ ، وحاشية الشرواني ١٠/ ٣٥٢ .

فصل : ومن عتق عليه رقيق فولاؤه له ، ثم لعصبته الأقربِ فالأقرب ، ولا ترث امرأة ولاءً إلا مِن عتيقها أو منتمياً إليه كما سلف . ولا يصح بيع الولاء ولا هبته .

فصل : التدبير : تعليقُ العتق بموته ، فيَعتِق بعدَه من الثلث ، وله الرجوع عنه بالفعل .

ويجوز في البعض من غير سراية .

فصل : والكتابة مستحبة عند طلب القويِّ الأمين ، بنجمين فصاعداً . وهي جائزة من جهته ؛ فله تعجيزُ نفسه وفسخُها متى شاء ، ولازمة من جهة سيده .

وعليه أن يحطَّ عنه جزءاً – وهو الأَولى – ، أو يدفعَه إليه . ولا يعتق ما بقي عليه شيءٌ منها ، ويملك بها التصرف بما فيه التنمية[1] ، وتبرعاتُه بالإذن .

فصل : من أتت بظاهرِ تخطيط عَلِقَتْ من السيد ، عتقت بموته من رأس المال[2] .

وله التصرف بغير ما يزيل الملك ، وتَبِعها ولدُها بعدَه .

---

(١) فلا يستقل بتصرف فيه خطر كالبيع نسيئة ولو بأكثر من قيمته وإن أخذ رهنا وكفيلا . ينظر : تحفة المحتاج ١٠/ ٤١٤ .

(٢) العبارة من الحاوي الصغير ص ٧١٠ .

ويزوِّجها جبراً على ما صححه الرافعي[1] ، وجزم الشافعي في «الأم» بأنه لا بدَّ من رضاها كالمكاتبة[2] .

وليكن هذا آخر كلامنا ، وبالله التوفيق .

==========

تم الكتاب بحمد الله



(١) والنووي وغيرهما ، وهو الأظهر من أقوال الشافعي في المسألة ؛ لأن السيد يملك إجارتها فيملك تزويجها كالقِنَّة ، ولأنه يحل له الاستمتاع بها فيجوز له التزويج كالمدبرة . اهـ من الشرح الكبير ١٣/ ٥٨٨ ، والروضة ١٢/ ٣١١ .

وهذا نصَّ عليه الشافعي في «الأم» ٦/ ٥٥٥ ، فقال : «وإذا ولدت جاريةُ الرجل منه أحببت له ألا يزوجَها ، وإن استبرأها ثم زوجها فالنكاح ثابت عليها رضيت أو لم ترضَ» . وينظر : الأم ٦/ ٦٤٩ .

(٢) الذي وجدته في «الأم» ٦/ ٢٢ أن الشافعي قال ذلك في الأمة المشركة غير الكتابية ، فذكر أنه لا يحل للسيد وطؤها ثم قال : «وليس له أن يزوِّجها وهي كارهة ويستخدمها فيما تطيق» . وذلك لأن جواز التزويج فرع عن جواز الوطء . وهل يجوز له تزويجها ولو برضاها؟ ذكر في ذلك إمامُ الحرمين والرافعي وجهين ، وظاهر عبارة الروضة ترجيح المنع . ينظر : النهاية ١٢/ ١٢٣ ، والشرح الكبير ٨/ ٢٥ ، والروضة ٧/ ١٠٥ .

وأما القول بأنه لا يجوز له تزويج أم ولده جبرًا مطلقًا ، فعزاه الرافعي إلى القول القديم في الشرح الكبير ١٣/ ٥٨٨ ، وذكر قولًا ثالثًا في عدم جواز التزويج ولو برضاها لضعف ملكه عليها .

جدول المحتويات

مقدمة التحقيق..... ٣
ترجمة المصنف..... ٨
[مقدمة المؤلف].....١٣
[كتاب التوحيد].....١٣
كتاب الطهارة.....١٤
كتاب الصلاة ١٩
كتاب الزكاة ٢٧
كتاب الصيام ٣٠
كتاب الحج ٣١
كتاب البيع.....٣٣
[كتاب الفرائض].....٤٣
كتاب النكاح.....٤٦
كتاب الجنايات.....٥٨
كتاب الجهاد ٦٤
كتاب القضاء ٦٩
[كتاب العتق].....٧٤
جدول المحتويات ٧٧

* * * * *